



PUTUSAN
Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELLIZA ROSHANTI, Tempat/Tanggal lahir Surabaya/3 Maret 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta (Selaku Direktur Utama/Direktur Pelaksana Indonesia Sarana Servis – KSO, berkedudukan di Sidoarjo, sehingga bertindak untuk dan atas nama, serta guna kepentingan Indonesia Sarana Servis – KSO), Alamat Jambi 29/11 RT/RW 003/005 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yetty Raharjani, SH, dkk, Advokat, pada Law Office “BORA & PARTNERS”, alamat Kantor di Perum. Natura Residence Blok A4/19 Clusters Springfield, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Tanggal 27 Mei 2025 dengan Nomor 631;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

1. **Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo**, Alamat Jalan Raya Candi No. 107 Gelam, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Rovalino Herudiansyah, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 500.11.33/182/438.5.13/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Nomor 633, selanjutnya Roy Rovalino Herudiansyah, S.H., M.H memberikan Kuasa Substitusi kepada Muslichan Darojad, S.H., M.H, dkk, Jaksa Pengacara Negera, berdasarkan Surat Tugas Nomor: Print-102 / M.5.19 / Gp / 05 / 2025 tanggal 27 Mei 2025 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-33 / M.5 / 19 / Gp / 05 / 2025 tanggal 26 Mei 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Nomor 634;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Bupati Kabupaten Sidoarjo**, Alamat di Jalan Ahmad Yani No. 1 Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Rovalino Herudiansyah, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.10/5532/438.1.1.3/2025 tanggal 22 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Nomor 635, selanjutnya Roy Rovalino Herudiansyah, S.H., M.H memberikan Kuasa Substitusi kepada Muslichan Darojad, S.H., M.H, dkk, Jaksa Pengacara Negera, berdasarkan Surat Tugas Nomor: Print-103/M.5.19/Gp/05/2025 tanggal 27 Mei 2025 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-31/M.5/19/Gp/05/2025 tanggal 26 Mei 2026, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 27 Mei 2025 dengan Nomor 636;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 5 Mei 2025 dengan Nomor Register 148/Pdt.G/2025/PN Sda, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Bahwa sebab awal adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sehubungan dengan akan diadakannya Seleksi Calon Mitra Kerja Sama Pelaksanaan Pengelolaan Parkir Melalui Pihak Ketiga; maka berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/655/438.1.1.3/2021 Tentang Lokasi Tempat Parkir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 November 2021 (*yang untuk selanjutnya disebut : SK*); Tergugat II telah menetapkan sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) Lokasi Tempat Parkir yang terdiri dari lokasi parkir : Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Parkir Khusus (TPK); yang akan dijadikan obyek kerja sama pengelolaan layanan parkir melalui Pihak ketiga.
3. Bahwa selanjutnya Para Tergugat melaksanakan Pengumuman Seleksi Calon Mitra Kerja Sama Pengelolaan Parkir Melalui Pihak Ketiga; dan Penggugat mengikuti seleksi calon mitra kerjasama pengelolaan parkir

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



melalui pihak ketiga di Kabupaten Sidoarjo; dari rangkaian pelaksanaan diatas Penggugat ditetapkan sebagai Mitra Kerja Sama pengelolaan parkir melalui pihak ketiga; sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 415.4/1863/438.1.1.4/2022 tanggal 03 Februari 2022 Tentang Penetapan Mitra Kerja Sama Pengelolaan Parkir Melalui Pihak Ketiga.

4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo aquo; selanjutnya dibuat Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis – KSO Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Sidoarjo Nomor : 451.4/08/438.1.1.4/2022 – Nomor : 04/IDS-SDM.KSO/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat II selaku Kepala Daerah dan Penggugat; yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
5. Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; Penggugat sudah menyampaikan permintaan kepada BPK Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) sekaligus melakukan perhitungan ulang atau menginventarisasi titik parkir hingga Satuan Ruang Parkir (SRP) yang diperjanjikan; dan hal ini sudah ditindaklanjuti dengan adanya Berita Acara Inventarisasi Lokasi Parkir Obyek Kerjasama Di Kabupaten Sidoarjo tanggal 06 April 2022; yang intisari hasilnya adalah : dari 359 titik lokasi parkir yang diperjanjikan dan termuat dalam SK Tergugat II; ternyata hanya 120 titik lokasi parkir yang dibawah naungan/pengelolaan Tergugat I.
6. Bahwa terkait titik lokasi parkir yang menjadi obyek kerjasama aquo; sebelum dilakukannya penandatanganan perjanjian kerjasama seharusnya dilakukan revisi terlebih dahulu karena secara nyata terjadi kekeliruan input data antara lain : ada dobel input data titik lokasi parkir dan ada titik parkir yang merupakan asset pihak lain dan/atau Pemprov Jatim yang dijadikan obyek perjanjian; hal ini sesuai dengan rekomendasi Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo dan sesuai Surat BPK Provinsi Jawa Timur No. 75/S/XVII.SBY/04/2022 tanggal 21 April 2022; yang intisarinya adala : *“kerjasama pemanfaatan asset, opsi ini tidak dapat dilakukan karena dari 359 titik parkir yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sidoarjo masih terdapat asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di tepian jalan propinsi”*

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Dari hasil Berita Acara Inventarisasi, Rekomendasi Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo dan surat BPK Provinsi Jawa Timur diatas; nampak jelas dan terang 359 titik lokasi parkir termuat dalam SK Tergugat II yang diperjanjikan telah salah/keliru; sehingga Kesepakatan Bersama (dan/atau Perjanjian dan Addendum) yang dikemudian hari dibuat dengan atas dasar SK Tergugat II secara yuridis tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara Jo Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1339 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara.

7. Bahwa fakta dilapangan titik lokasi parkir yang berpotensi untuk dilakukan pengelolaan (yang dibawah pengelolaan Tergugat I) ternyata tidak berjumlah 359 titik lokasi parkir, karena titik lokasi parkir yang bukan dalam pengelolaan/bukan asset Para Tergugat diduga sengaja tetap dimasukkan sebagai obyek perjanjian; hal ini tentunya sangat merugikan Penggugat karena dituntut untuk menyerahkan uang bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran untuk lokasi parkir yang bahkan bukan milik/dikelola Para Tergugat.

Penggugat sudah meminta kepada Para Tergugat untuk dilakukan kajian dan revisi terkait titik lokasi parkir yang menjadi obyek perjanjian akan tetapi hal ini tidak ditanggapi dengan baik; Para Tergugat pada saat itu hanya menyampaikan agar perjanjian kerjasama ditandatangani terlebih dahulu sehingga bisa segera terlaksana kerjasama; dan Para Tergugat menjanjikan setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama terjadi; akan segera dilakukan revisi titik parkir sesuai dengan kondisi dilapangan dengan dibuatnya Addendum.

Mengingat Para Tergugat adalah bagian dari Pemerintahan; sehingga Penggugat yakin Para Tergugat dapat dipercaya dan akan menepatinya janjinya tersebut; sehingga selanjutnya dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor : 119 / 001 / 438.5.13 / 2022 dan Nomor : 08 / ID-SDM.KSO / PKS.SDA / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran di Kabupaten Sidoarjo (untuk selanjutnya disebut dengan : PERJANJIAN); yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai Pihak Kesatu (yang bertindak sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 415.4 / 5176 / 438.1.1.4 / 2022) dan Penggugat sebagai Pihak Kedua.

8. Tidak berlebihan kiranya disampaikan disini bahwa selain tidak adanya revisi jumlah titik lokasi parkir (TLP); ternyata ada prosedur yang diduga kuat

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt. G/2025/PN Sda



disimpangi oleh Para Tergugat dalam penandatanganan Perjanjian aquo; karena sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) PERMENDAGRI No. 22 tahun 2020 dan Pasal 15 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 53 Tahun 2020; *penandatanganan perjanjian seharusnya dilakukan oleh pimpinan mitra dengan Tergugat II selaku Kepala Daerah*; tetapi ternyata perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tergugat I *yang bertindak sesuai Surat Kuasa Khusus No.: 415.4/5176/438.1.1.4/2022*.

Adanya Surat Kuasa Khusus tersebut secara yuridis bermakna Tergugat II tidak bisa hadir untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Penggugat; padahal *faktanya pada saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (Perjanjian) Tergugat II justru hadir, ikut menyaksikan dan juga turut melakukan foto bersama dengan Penggugat dan Tergugat I*; sehingga patut dipertanyakan :

- *Keabsahan Surat Kuasa Khusus Nomor : 415.4/5176/438.1.1.4/2022 yang termuat dalam perjanjian; apakah benar Surat Kuasa Khusus tersebut terkait sampai dengan penandatanganan perjanjian ataukah Kuasa untuk kepentingan hukum yang lainnya ??*
 - *Ada maksud serta tujuan apa Tergugat II memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Tergugat I terkait penandatanganan perjanjian; padahal Tergugat II hadir pada saat penandatanganan perjanjian tersebut; bahkan seharusnya Perjanjian ditandatangani oleh Tergugat II selaku Kepala Daerah.*
9. Bahwa dari fakta-fakta diatas maka Para Tergugat dalam melakukan perjanjian sejak awal diduga kuat sudah memiliki niat buruk karena selain memberikan titik lokasi parkir yang diduga sebagian bukan miliknya untuk dikelola oleh Penggugat dengan meminta imbal jasa layanan perparkiran tahun pertama sebesar Rp. 32.090.000.000,00 (tiga puluh dua milyar sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat; *Tergugat II diduga kuat juga dengan sengaja tidak menandatangani Perjanjian dengan Penggugat; sedangkan Perjanjian seharusnya ditandatangani oleh Tergugat II selaku Kepala Daerah; apalagi pada saat proses penandatanganan Perjanjian Tergugat II juga turut hadir seperti diuraikan diatas.*
10. Bahwa demikian juga setelah penandatanganan perjanjian, diharuskan untuk tetap dilakukan masa persiapan pelaksanaan pengelolaan parkir yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan; *sekalipun sejak awal telah diketahui bahwa jumlah 359 titik lokasi parkir yang diperjanjikan tidak*

4

f

(



sepenuhnya milik Tergugat II dan/atau bukan dalam penguasaan / pengelolaan Tergugat I; karena masih ada titik lokasi parkir yang milik Pemprov Jawa Timur, titik lokasi parkir dalam kondisi tidak layak dikelola/tidak berpotensi, tidak ada pengunjung/tidak ada aktifitas perparkiran, selain itu ada titik lokasi parkir yang dikelola oleh pihak lain yang diduga Paguyuban, Jukir Liar, Karang Taruna dan OPD yang sama sekali tidak mempunyai legal standing untuk melakukan pengelolaan perparkiran. Kondisi lapangan yang sedemikian ini diduga kuat dilakukan pembiaran dan tidak pernah ada tindakan penertiban yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap adanya Jukir Liar dan kendala lainnya yang berpotensi mengganggu proses pelaksanaan layanan perparkiran.

11. Bahwa berkaitan dengan hal diatas; selanjutnya Tergugat I (yang pada waktu itu bertindak sebagai Penggugat) mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Perkara No. 174/Pdt.G/2023/PN.Sda; akan tetapi perkara tersebut diselesaikan dengan melakukan perdamaian melalui perantaraan Kejaksaan Negeri Sidoarjo selaku Jaksa Negara; dengan membuat dan menandatangani :

- a. Berita Acara Hasil Mediasi terkait permasalahan penyelenggaraan layanan perparkiran yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 119/001/438.5.13/2022 dan Nomor : 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis – KSO tanggal 13 September 2023 (yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Berita Acara); yang intisarinnya Penggugat dan Tergugat sepakat :

- 1 Bahwa telah disepakati adanya addendum terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 119/001/438.5.13/2022 dan Nomor : 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis - KSO
- 2 Bahwa telah disepakati bersama bagi hasil 55 persen Pemda dan 45 persen untuk PT. Indonesia Sarana Servis – KSO untuk 87 (delapan puluh tujuh) titik parkir sesuai kajian dari Universitas Brawijaya pada tahun pertama Perjanjian Kerjasama
- 3 Dalam waktu yang bersamaan setelah ditandatanganinya adendum perjanjian kerjasama; maka pada saat itu juga PT. Indonesia Sarana Servis – KSO harus menyetorkan uang imbal jasa layanan parkir sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



atus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) ke kas daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai realisasi bagi hasil sebesar 55 % untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo

- 4 Bahwa pembuatan addendum perjanjian kerja sama akan dibuat oleh kedua belah pihak setelah mendapatkan kajian dari Tim Ahli Hukum Bupati
- 5 *Untuk menyelamatkan keuangan daerah maka Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Sidoarjo akan memanggil para juru parkir untuk melakukan penagihan uang parkir yang belum disetor dan yang bermasalah.*
- b. Akta Perdamaian Nomor : 414.4/34/438.5.13/2023 – Nomor : 107/IDS-SDM.KSO/XI/2023 tanggal 29 November 2023 *(yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Akta Perdamaian).*
12. Bahwa dengan adanya Berita Acara dan Akta Perdamaian aquo; perkara/sengketa telah selesai dengan perdamaian sebagaimana dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 174/Pdt.G/2023/PN.Sda tanggal 19 Desember 2023 *(yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Putusan);* yang amarnya berbunyi :
 - a. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian Nomor : 414.4/34/438.5.13/2023 – Nomor : 107/IDS-SDM.KSO/XI/2023 tanggal 29 November 2023 yang telah disetujui tersebut
 - b. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
13. Bahwa sebagai tindak lanjut dengan adanya Putusan aquo; telah dibuat dan ditandatangani Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Dengan Indonesia Sarana Servis KSO Tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran Nomor : 119/460/438.5.13/2023 – Nomor : 108/IDS-SDM.KSO/ADD.PKS.SDA/2023 tanggal 13 Desember 2023 *(yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Addendum);* adapun Berita Acara dan Akta Perdamaian menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan Addendum antara Penggugat dan Para Tergugat.
14. Bahwa sekalipun addendum sudah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak; tetapi addendum tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan bagi

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



kini Penggugat; karena Penggugat harus membayar uang bagi hasil imbal jasa layanan parkir sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang dimaknai sebagai bagi hasil imbal jasa layanan parkir terhitung efektif bulan Juni 2022 s/d bulan Desember 2023 yang disetorkan oleh Penggugat pada Tergugat.

Maknanya adalah : sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2023; Penggugat sudah dibebankan untuk menyetorkan uang bagi hasil imbal jasa layanan parkir; sedangkan pada bulan Juni 2022 masih masa persiapan pelaksanaan perjanjian (*dengan 359 titik lokasi parkir yang tidak sepenuhnya milik Para Tergugat*); dan pada bulan Desember 2023 Addendum baru dibuat (*dengan 87 titik lokasi parkir yang tidak sepenuhnya dalam kondisi siap dilakukan pengelolaan*); Penggugat juga belum melakukan pengelolaan sepenuhnya dan belum melakukan penarikan setoran parkir pada jukir-jukir dilokasi titik parkir yang diperjanjikan; karena titik lokasi parkir yang diperjanjikan tidak sepenuhnya milik Tergugat II atau dalam pengelolaan Tergugat I akan tetapi tetap dijadikan obyek perjanjian dengan Penggugat.

15. Bahwa mengingat adanya uang bagi hasil imbal jasa layanan parkir sebesar Rp. 6.669.052.744,- (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang sudah disetorkan oleh Penggugat aquo; sedangkan sesuai dengan point angka 5 Berita Acara termuat jelas bahwa Tergugat I (yang dalam hal ini mendapat Kuasa dari Tergugat II) wajib melakukan penagihan kepada Jukir-Jukir dan menyetorkan uang imbal jasa tersebut kepada Penggugat.

Tidak adanya upaya penagihan atas tunggakan setoran uang parkir (periode tahun pertama : Juni 2022 s/d Desember 2023) dari Jukir yang seharusnya dibayar pada Penggugat sebagaimana yang termuat dalam angka 5 Berita Acara Perdamaian; sedangkan hal tersebut adalah kewajiban Para Tergugat akan tetapi sampai sekarang ini belum dilaksanakan sebagaimana seharusnya; sehingga tagihan setoran uang parkir periode tahun pertama (sejak adanya pembayaran imbal jasa layanan perparkiran sejumlah Rp. 6.669.052.744) juga belum terbayarkan pada Penggugat sebagaimana seharusnya.

16. Bahwa dengan adanya pembayaran sejumlah Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



empat puluh empat rupiah); Penggugat mempunyai harapan yang sangat besar Para Tergugat dapat berperan aktif dan memberikan suport penuh dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan parkir yang akan dikelola oleh Penggugat termasuk dengan melaksanakan kewajibannya yang termuat dalam Berita Acara Mediasi, Perjanjian dan Addendum.

Kenyataannya harapan Penggugat diatas ternyata tidak terjadi; karena Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya; diantaranya :

- a. Tidak adanya tim/satgas yang seharusnya dibentuk oleh Para Tergugat yang melibatkan Forkompimda untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan layanan parkir yang dilakukan oleh ISS KSO sebagaimana diatur dalam pasal 17 angka 2 huruf f Perjanjian dan Pasal II angka (5) Addendum; sehingga dilapangan seringkali Penggugat masih dipertanyakan akan legitimasi atas kegiatan penyelenggaraan layanan parkir
- b. Tidak adanya tindakan penertiban dan penindakan hukum yang tegas dari Para Tergugat untuk memberikan efek jera atas kegiatan parkir ilegal yang diduga dilakukan oleh Jukir Liar, Karang Taruna/Paguyuban dan/atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di titik lokasi parkir yang perjanjian, sehingga tidak bisa memberikan efek kepatuhan dan efek jera juru parkir untuk bisa mengikuti pengelolaan layanan parkir yang dilakukan oleh Penggugat; sekalipun hal ini telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat.
- c. Minimnya sosialisasi oleh Para Tergugat atas program penyelenggaraan layanan parkir yang dilakukan oleh Penggugat; sehingga masih adanya penolakan dari beberapa lokasi parkir dengan dalih belum adanya sosialisasi dari Para Tergugat; termasuk diduga adanya penolakan dari Puskesmas pada waktu Penggugat akan melakukan pengelolaan layanan parkir di titik lokasi tersebut.
- d. Tidak adanya sarana dan prasarana (sarpras) dalam pelaksanaan layanan parkir yang seharusnya disediakan oleh Para Tergugat; sehingga dengan terpaksa Penggugat menyediakan sarana dan prasarana sendiri; padahal sarana dan prasarana menjadi kewajiban dari Para Tergugat.
- e. Beberapa titik parkir yang sudah berubah fungsi, termasuk menjadi area PKL sehingga tidak berpotensi dilakukan pengelolaan layanan parkir; dan kondisi yang lainnya dan berpotensi menghambat penyelenggaraan layanan parkir yang dikelola oleh Penggugat.

Demikian juga Tergugat II selaku Kepala Daerah ternyata tidak melakukan melakukan pengawasan dengan benar terkait tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I diatas; oleh karena itu dengan

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



hormat dan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Yth; agar Para Tergugat dinyatakan sudah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yakni :

- Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam point angka 5 Berita Acara Hasil Mediasi terkait permasalahan penyelenggaraan layanan perparkiran yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 119/001/438.5.13/2022 dan Nomor : 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis – KSO tanggal 13 September 2023.
 - Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 119/001/438.5.13/2022 dan Nomor : 08/ID-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan di Kabupaten Sidoarjo dan Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Dengan Indonesia Sarana Servis KSO Tentang Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Nomor : 119 / 460 / 438.5.13 / 2023 – Nomor : 108/IDS-SDM.KSO/ADD.PKS.SDA/2023 tanggal 13 Desember 2023.
17. Perlu kiranya disampaikan lagi disini bahwa faktanya untuk periode Juni 2022 s/d Desember 2023 pendapatan layanan parkir yang diperoleh Penggugat sejumlah Rp. 2.498.487.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); sedangkan uang bagi hasil imbal jasa layanan perpustakaan periode Juni 2022 s/d Desember 2023 yang sudah diterima oleh Para Tergugat sejumlah Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Jika merujuk pada kesepakatan bagi hasil 55 % untuk Para Tergugat maka imbal jasa layanan perpustakaan yang seharusnya diterima oleh Para Tergugat adalah : $55 \% \times \text{Rp. } 2.498.487.000,- = \text{Rp. } 1.374.167.850,-$ (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan bukan sejumlah Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) seperti yang termuat dalam Addendum.

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Yth; agar menyatakan pendapatan layanan parkir tahun pertama (periode Juni 2022 s/d Desember 2023) yang diperoleh oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.498.487.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran untuk periode Juni 2022 s/d Desember 2023 yang menjadi bagian/hak dari Para Tergugat sebesar Rp. 1.374.167.850,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut : $55\% \times \text{Rp. 2.498.487.000,-} = \text{Rp. 1.374.167.850,-}$ sebagaimana diuraikan diatas.

18. Bahwa berkaitan dengan hal diatas; maka sehingga secara yuridis ada kelebihan pembayaran bagi hasil imbal jasa layanan parkir yang diterima oleh Para Tergugat yakni sebesar : Rp. 6.669.052.744 dikurangi Rp. 1.374.167.850 = Rp. 5.294.884.894,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang sudah seharusnya dikembalikan/diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

Oleh karena itu Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Yth menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan/membayar kembali kelebihan pembayaran uang bagi hasil imbal jasa layanan parkir sejumlah Rp. 5.294.884.894,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) aquo kepada Penggugat; yang harus dibayarkan secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

19. Bahwa pada prinsipnya Perjanjian dan Addendum seharusnya tidak boleh melanggar perundang-undangan, menganut azas saling menguntungkan dan kesetaraan hak/kewajiban para pihak; tetapi kenyataannya perjanjian dan addendum diduga kuat terjadi penyimpangan hukum, tidak memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan prinsip "saling menguntungkan" dalam kerja sama; karena :
- a. Untuk tahun pertama pengelolaan layanan perparkiran (yang bahkan belum dikelola oleh Penggugat) Penggugat dibebankan untuk menyetorkan uang imbal jasa layanan parkir Rp. 6.669.052.744 (enam

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

- b. *untuk tahun kedua* (periode Januari 2024 s/d Desember 2024) adanya kenaikan sebesar 7,5 % dari besaran imbal jasa layanan parkir yang diberikan di tahun pertama (*yang jika diperhitungkan maka sebesar Rp. 7.169.231.699*)
 - c. *untuk tahun ketiga* (periode Januari 2025 s/d Desember 2025) ada kenaikan 7,5 % dari besar imbal jasa yang diberikan pada tahun kedua (*yang jika diperhitungkan maka sebesar Rp. 7.706.924.076*).
20. Bahwa faktanya pendapatan layanan parkir yang diperoleh Penggugat adalah :
- a. *Untuk tahun pertama* (terhitung kurang lebih bulan September 2022 setelah masa persiapan dilakukan) sebesar Rp. 2.498.487.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga dengan pembagian 55 % untuk Para Tergugat; maka bagi hasil imbal jasa layanan parkir ditahun pertama yang seharusnya diterima oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. $2.498.487.000, \times 55 \% = \text{Rp. } 1.374.167.850,-$ (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
 - b. *Untuk tahun kedua* periode Januari 2024 s/d Desember 2024 sebesar Rp. 2.582.777.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu); sehingga dengan pembagian 55 % untuk Para Tergugat maka uang bagi hasil imbal jasa tahun kedua yang seharusnya diterima oleh Para Tergugat seharusnya adalah : $55 \% \times \text{Rp. } 2.582.777.000,- = \text{Rp. } 1.420.527.350,-$ (*satu milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) atau senilai Rp. 118,377.279,- (*seratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) perbulan ditahun kedua (tahun 2024).

Dengan pendapatan layanan parkir tahun kedua diatas maka sangat tidak memenuhi rasa keadilan apabila pada tahun kedua (tahun 2024) Penggugat diwajibkan untuk menyetorkan uang bagi hasil imbal jasa layanan sejumlah Rp. 7.169.231.699 *dalam setahun* atau sejumlah Rp. 597.435.975.000 setiap bulan; sedangkan pendapatan layanan parkir untuk tahun kedua (tahun 2024) hanya Rp. 2.582.777.000,- (dua milyar

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt. G/2025/PN Sda



lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu) yang bahkan *tidak sampai 50 % dari nilai imbal jasa yang termuat dalam perjanjian dan addendum.*

21. Bahwa demikian juga besaran bagi hasil imbal jasa pada tahun ketiga (tahun 2025) yakni sebesar Rp. 7.706.924.076 (tujuh milyar tujuh ratus enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah); Penggugat sangat berkeberatan karena pendapatan layanan perparkiran pada tahun ketiga (periode bulan Januari 2025 s/d bulan Maret 2025) yang diperoleh Penggugat adalah :

- a. Pada Januari 2025 sebesar Rp. 139.140.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah); sehingga dengan prosentase 55 % maka senilai Rp. 76.527.000 (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk Para Tergugat
- b. Pada Februari 2025 sebesar Rp. 139.925.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); sehingga dengan prosentase 55 % maka senilai Rp 76.958.750 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Para Tergugat
- c. Pada Maret 2025 dengan pendapatan sebesar Rp. 149.434.000,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah); sehingga dengan prosentase 55 % maka senilai Rp. 82.188.700 (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) untuk Para Tergugat

Dengan pendapatan parkir yang diperoleh Penggugat diatas; sangat tidak memenuhi rasa keadilan apabila Penggugat diharuskan menyetorkan uang imbal jasa layanan parkir sebesar Rp. 7.706.924.076,- pada tahun ketiga (tahun 2025) atau sebesar Rp. 642.243.673,107 (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah seratus tujuh sen) setiap bulan kepada Para Tergugat.

Berkaitan dengan hal diatas; maka dengan hormat dan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Yth agar menghukum Penggugat untuk membayar bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran pada periode bulan April 2025 s/d Desember 2025 sesuai dengan kondisi pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan layanan perparkiran yang diperoleh Penggugat pada periode tersebut;

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



satu dan lainnya demi hukum, kebenaran dan keadilan serta guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Penggugat yang belum diberikan oleh Para Tergugat.

22. Tidak berlebihan kiranya disampaikan disini bahwa ada beberapa kondisi kahar/force majeure yang seharusnya membuat Penggugat dibebaskan dari setoran imbal jasa layanan parkir; diantaranya adalah :

- a. Adanya proyek revitalisasi GOR Delta – Sidoarjo yang dimulai pada akhir Januari 2024 dan baru selesai sekira akhir tahun 2024; hal ini berdampak pendapatan jasa layanan parkir yang menurun drastis mengingat GOR Delta Sidoarjo termasuk salah satu titik lokasi parkir yang sangat berpotensi.

Adanya proyek revitalisasi GOR Delta diatas tidak disebutkan sebagai Keadaan Kahar dalam Perjanjian dan Addendum (*bahkan tidak pernah diinfokan kepada Penggugat baik pada waktu Penggugat ditetapkan sebagai pemenang lelang maupun sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian*) sedangkan Para Tergugat sebagai Instansi Pemerintahan tentunya sangat tahu akan adanya rencana proyek tersebut; dan proyek tersebut secara nyata berdampak pada pendapatan jasa layanan perparkiran.

- b. Adanya peristiwa kebakaran Pasar Krian pada pertengahan Agustus 2024; serta kondisi lapangan lainnya yang ternyata tidak termuat dalam Perjanjian akan tetapi berdampak sangat besar pada perolehan bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran yang dikelola Penggugat; karena setelah adanya kebakaran, titik lokasi parkir dialihfungsikan menjadi tempat penampungan sehingga Jukir dititik lokasi parkir tersebut juga tidak dapat melakukan penarikan uang layanan parkir dan tidak menyetorkan pendapatan layanan parkir kepada Penggugat.

Keadaan diatas yang diduga kuat dengan sengaja tidak dimasukkan dalam klausul perjanjian/addendum oleh Para Tergugat; diduga sebagai itikad tidak baik dari Para Tergugat dengan tetap meminta imbal jasa sesuai dengan yang diperjanjikan; padahal dengan kondisi diatas seharusnya Penggugat dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab atas kegagalan, keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian / Addendum atau setidaknya tidaknya diberikan penurunan nilai bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran yang harus disetorkan oleh Penggugat; karena kebakaran aquo berakibat penurunan drastis pendapatan jasa

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



layanan parkir tersebut juga diketahui oleh Para Tergugat; sehingga prinsip dasar adanya kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya.

23. Perlu kiranya disampaikan disini bahwa mengingat hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah kerjasama dengan sistem bagi hasil sesuai prosentase yang sudah disepakati; sehingga jika kerjasama menghasilkan keuntungan tentunya akan dilakukan bagi hasil sesuai prosentase yang sudah diperjanjikan; akan tetapi perlu diingat prinsip bagi hasil dalam kerjasama yang sedemikian ini tidak hanya berlaku untuk pembagian keuntungan (pendapatan) tapi juga berlaku ketika mengalami kerugian; sehingga jika dalam kerjasama terjadi kerugian maka secara yuridis para pihak (yakni Penggugat dan Para Tergugat) juga harus mau menerima dan menanggungnya sesuai porsi masing-masing.

Faktanya : dalam kerjasama ini Para Tergugat menuntut Penggugat untuk melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian dan Addendum aquo; akan tetapi terkait kondisi lapangan yang mengakibatkan terhambatnya pendapatan layanan parkir yang dikelola Penggugat sama sekali tidak dipertimbangkan untuk dilakukan perhitungan ulang terkait nilai imbal jasa yang harus disetorkan pada Para Tergugat disatu pihak; sedangkan dilain pihak Para Tergugat diduga tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang termuat dalam angka 5 Berita Acara, Perjanjian dan Addendum.

24. Bahwa mengingat adanya kelebihan pembayaran bagi hasil imbal jasa layanan parkir tahun pertama (periode Juni 2022 s/d Desember 2023) sejumlah Rp. Rp. 5.294.884.894,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang sampai saat ini belum dilakukan penagihan oleh Para Tergugat dan belum ada pembayaran kepada Penggugat; maka Penggugat menuntut Para Tergugat untuk tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan Bank Garansi IB Barokah (Kafalah – Jaminan Pelaksanaan) No. 063/35/2231 tanggal 15 Januari 2024 nilai nominal Rp. 333.452.637,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tersebut.

Selain itu Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat segera menyerahkan Jaminan Pelaksanaan aquo kepada Penggugat selambat-

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



lambatnya 1 (satu) bulan sejak perkara ini diputus oleh pengadilan ditingkat Pertama; satu dan lainnya demi hukum, kebenaran dan keadilan serta guna mempertahankan hak-hak Penggugat yang sudah dirugikan dalam Perjanjian dan Addendum sebagaimana diuraikan diatas.

25. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap beritikad baik untuk menyetorkan uang bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran yang menjadi kewajiban Penggugat; akan tetapi tentunya *sesuai dengan kondisi pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan layanan perparkiran yang Penggugat kelola saat ini*; mengingat dari 87 (delapan puluh tujuh) titik lokasi parkir yang diperjanjikan ternyata tidak semua titik lokasi parkir tersebut berpotensi dilakukan pengelolaan dengan berbagai sebab sebagaimana yang sudah Penggugat uraikan diatas.

Terkait hal diatas Penggugat sudah mengajukan permohonan Addendum Kedua mengingat beberapa kondisi lapangan yang berdampak secara langsung pada pendapatan jasa layanan perparkiran; akan tetapi permohonan Penggugat tersebut sampai dengan saat ini juga tidak mendapat tanggapan; demikian juga Penggugat sudah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat I terkait pembayaran uang bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran *sesuai dengan kondisi pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan layanan perparkiran yang Penggugat kelola saat ini*; akan tetapi sampai sekarang ini tidak mendapat tanggapan positif dari Tergugat I; hal ini sangat merugikan Penggugat karena tidak adanya kepastian terkait besaran nilai bagi hasil imbal jasa layanan parkir yang harus disetorkan Penggugat pada Para Tergugat sebagai akibat kondisi lapangan yang terjadi saat ini.

Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II pada dasarnya diduga kuat sama-sama tidak memiliki effort yang tinggi untuk kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan layanan perparkiran yang saat ini dikelola oleh Penggugat; karena terbukti sekalipun tidak adanya peran aktif Para Tergugat dalam penyelenggaraan layanan perparkiran yang dikelola Penggugat.

26. Berkaitan dengan hal-hal yang sudah Penggugat uraikan diatas; sehingga nyata jelas dan terang Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk melaksanakan Berita Acara, Perjanjian dan Addendum sehingga nyata jelas Para Tergugat sudah melakukan cidera janji (wanprestasi) yang sudah

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



sangat merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil; sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa selain Para Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya yang termuat dalam Berita Acara, Perjanjian dan Addendum yang sudah menjadi kewajibannya; demikian juga terkait penghitungan ulang lokasi tempat parkir yang perjanjikan; Penggugat dan Tergugat I (yang bertindak baik selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo juga bertindak untuk dan atas nama Tergugat II) bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen (PKPM) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk pekerjaan Inventarisasi Dan Kajian Lokasi Tempat Parkir (LTP) dengan pembiayaan sebesar Rp. 281.196.250,- (dua ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah); dengan cara pembayaran :

- termin I sebesar rp. 112.478.500,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- termin II sebesar rp. 112.478.500,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
- termin III sejumlah rp. 56.239.250,- (lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Faktanya biaya tersebut adalah termasuk dalam biaya pelaksanaan Perjanjian yang seharusnya ditanggung bersama oleh Penggugat dan Para Tergugat; akan tetapi biaya tersebut ternyata dibebankan pembayarannya kepada Penggugat saja; dan Penggugat sudah melakukan pembayaran ± Rp. 224.957.000,- (dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah); sehingga dengan demikian bagian 50 % dari sejumlah Rp. 224.957.500,- yakni sejumlah Rp. 112.478.500,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) menjadi kewajiban Para Tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat sebagai pengganti biaya kerjasama dengan dengan Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen (PKPM) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya yang sudah dibayarkan oleh Penggugat

Adapun kewajiban Para Tergugat tersebut sampai dengan saat ini tidak dilaksanakan dengan baik sehingga Penggugat mengalami kerugian

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



materiil sebesar Rp. 112.478.500,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Oleh karena Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar/menyerahkan uang sebesar ± Rp. 112.478.500,- (*seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) yakni 50% bagian dari biaya kerjasama dengan Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen (PKPM) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya; yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana seharusnya.

b. Kerugian Immaterial

Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang diuraikan diatas; Penggugat sudah menderita kerugian immaterial diantaranya : adanya issue yang berkembang dilapangan bahwa Penggugat tidak berhak melakukan pengelolaan layanan parkir lagi karena kontrak/perjanjian dengan Para Tergugat sudah diputus oleh Para Tergugat; dan issue tersebut diduga kuat sengaja dilakukan oleh Oknum dan terjadi pembiaran oleh Para Tergugat; padahal sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat, Perjanjian pengelolaan layanan parkir masih berlaku; dan juga berkembang issue-issue negative lainnya sehingga Penggugat menderita kerugian immaterial karena kredibilitas Penggugat menjadi dipertanyakan; padahal justru Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana diuraikan diatas disatu pihak; sedangkan dilain pihak issue tersebut juga mengakibatkan Jukir dititik lokasi parkir yang dikelola oleh Penggugat tidak mau menyerahkan setoran uang parkir kepada Penggugat dengan alasan kerjasama dengan Para Tergugat sudah berakhir/diputus oleh Para Tergugat.

Oleh karena itu Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian immaterial sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana seharusnya.

27. Bahwa selain tuntutan diatas; Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai tidak mentaati putusan yang harus dibayar oleh Para Tergugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan dan mempunyai

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



kekuatan hukum tetap; satu dan lainnya karena Para Tergugat diduga kuat sengaja tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara, Perjanjian dan Addendum disatu pihak; sedangkan dilain pihak guna memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Penggugat yang sudah didzalimi dalam perkara ini.

28. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat diatas; Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan terhadap :

- a. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya; yang terletak di Jl. Raya Candi No.107, Gelam, Kec. Candi, Kabupaten Sidoarjo;; berikut segala sesuatu yang ada didalamnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat I
- b. Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya; yang terletak di Jl. Ahmad Yani No.1 Sidokumpul, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo; berikut segala sesuatu yang ada didalamnya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat II

29. Bahwa Gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti otentik yang mana memenuhi ketentuan Pasal 180 RIB LN 1941/44; maka Penggugat mohon Putusan ini dijalankan segera serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding, kasasi, ataupun Peninjauan Kembali atasnya; satu dan lainnya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak Penggugat sehingga tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi.

II. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas; maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Yth; untuk memanggil kedua belah pihak sebagaimana seharusnya; selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan cidera janji (wanprestasi) yang sudah merugikan Penggugat; karena Para Tergugat :
 - 2.1. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam point angka 5 Berita Acara Hasil Mediasi terkait permasalahan penyelenggaraan layanan perparkiran yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 119/001/438.5.13/2022 dan Nomor : 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 antara Dinas Perhubungan

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis – KSO tanggal 13 September 2023.

- 2.2. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor : 119/001/438.5.13/2022 dan Nomor : 08/ID-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran di Kabupaten Sidoarjo dan Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Dengan Indonesia Sarana Servis KSO Tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran Nomor : 119 / 460 / 438.5.13 / 2023 – Nomor : 108 / IDS-SDM.KSO / ADD.PKS.SDA / 2023 tanggal 13 Desember 2023.
3. Menyatakan pendapatan layanan perparkiran tahun pertama (periode Juni 2022 s/d Desember 2023) yang diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp. 2.498.487.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
4. Menyatakan uang bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran tahun pertama (periode Juni 2022 s/d Desember 2023) yang menjadi bagian/hak Para Tergugat adalah sebesar Rp. 1.374.167.850,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dengan perhitungan : 55 % dari pendapatan layanan parkir yang diperoleh Penggugat yakni : $55 \% \times \text{Rp. } 2.498.487.000,-$ (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) = Rp. 1.374.167.850,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
5. Menyatakan adanya kelebihan pembayaran uang bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran periode tahun pertama (periode Juni 2022 s/d Desember 2023) yang diterima oleh Para Tergugat sejumlah Rp. 5.294.884.894,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah); dengan perhitungan *uang bagi hasil yang sudah diterima Para Tergugat* sejumlah Rp. 6.669.052.744 dikurangi Rp. 1.374.167.850 = Rp. 5.294.884.894,- (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar/menyerahkan uang kelebihan pembayaran bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran tahun pertama (periode Juni 2022 s/d Desember 2023) sebesar Rp. 5.294.884.894,- (lima

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) yang harus diserahkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar uang bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran tahun kedua (periode Januari 2024 s/d Desember 2024) sebesar 55 % dari sejumlah Rp. 2.582.777.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu) yakni sebesar Rp. 1.420.527.350 (satu milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Para Tergugat.
8. Menghukum Penggugat untuk membayar uang bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran tahun ketiga dari Januari 2025 s/d Maret 2025 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada bulan Januari 2025 sebesar Rp. 76.527.000 (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); dengan perhitungan prosentase 55 % dari pendapatan layanan parkir yang diperoleh pada bulan Januari 2024 yang diperoleh Penggugat; yakni : $55 \% \times \text{Rp. } 139.140.000 = \text{Rp. } 76.527.000$ (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk Para Tergugat
 - b. Pada bulan Februari 2025 sebesar Rp 76.958.750 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dengan perhitungan prosentase 55 % dari pendapatan layanan parkir yang diperoleh pada bulan Februari 2024 yang diperoleh Penggugat; yakni : $55 \% \times \text{Rp. } 139.925.000 = \text{Rp } 76.958.750$ (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk Para Tergugat
 - c. Pada bulan Maret 2025 sebesar Rp. 82.188.700 (delapan puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah); dengan perhitungan prosentase 55 % dari pendapatan layanan parkir pada bulan Maret 2025 yang diperoleh Penggugat; yakni : $55 \% \times \text{Rp. } 149.434.000 = \text{Rp. } 82.188.700$ untuk Para Tergugat.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar uang bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran periode bukan April 2025 s/ Desember 2025; sebesar 55 % dari hasil yang diperoleh Penggugat sesuai dengan kondisi layanan perparkiran yang dikelola Penggugat pada periode tersebut.

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Bank Garansi IB Barokah (Kafalah – Jaminan Pelaksanaan) No. 063/35/2231 tanggal 15 Januari 2024 nilai nominal Rp. 333.452.637,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak perkara ini diputus oleh pengadilan ditingkat Pertama.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil sejumlah Rp. 112.478.500,- (seratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yakni : 50% biaya kerjasama pekerjaan Inventarisasi Dan Kajian Lokasi Tempat Parkir (LTP) dengan Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen (PKPM) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya
 - b. Kerugian immaterial sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
Yang harus dibayar secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana seharusnya.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari lalai tidak mentaati Putusan Pengadilan; yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus; terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan dalam perkara ini.
14. Menyatakan putusan Pengadilan ini segera dijalankan serta merta walaupun ada Perlawanan (Verzet), banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali atasnya (uit voerbaar bij voorraad).
15. Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya yang timbul perkara ini
16. Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Yth berpendapat lain; maka mohon putusan yang seadil-adilnya (pro aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt. G/2025/PN Sda



menunjuk D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagai Mediator dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat sependapat dengan dalil dalam gugatan Penggugat pada poin 1 s.d poin 4 yang pada pokoknya menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat terkait Pengelolaan Parkir di Kabupaten Sidoarjo, kemudian dikuatkan dengan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, yang mana kedudukan Tergugat I merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 5 s.d poin 7, Penggugat menyatakan pada pokoknya dari 359 titik lokasi parkir yang diperjanjikan hanya 120 titik lokasi yang dibawah naungan atau pengelolaan Tergugat I, dan dari 359 titik lokasi seharusnya dilakukan revisi terlebih dahulu karena masih terdapat asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di Tepian jalan Propinsi sehingga atas hal ini Penggugat merasa sangat dirugikan mengingat Penggugat harus menyerahkan uang bagi hasil jasa layanan perparkiran.

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat berpendapat tidak sependapat mengingat terkait pengelolaan Layanan Perparkiran di Wilayah Kabupaten Sidoarjo ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan layanan perparkiran yaitu dengan mengkerjasamakan dengan pihak ketiga yang sistemnya berupa penyeteran imbal jasa layanan perparkiran. Selanjutnya untuk menentukan pemenang diantara beberapa calon mitra

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt. G/2025/PN Sda



kerjasama Penyelenggaraan Layanan Perparkiran di wilayah Kabupaten Sidoarjo dilakukan tahapan dengan lelang terbuka, dan Penggugat telah ditetapkan Pemenang sebagai Mitra Kerjasama Penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Perparkiran di wilayah Kabupaten Sidoarjo, kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama terkait Penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Perparkiran Nomor: 119.001/438.5.13/2022 dan Nomor: 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 yang isinya dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, yang pada pokoknya berisi syarat-syarat pelaksanaan pengelolaan parkir diantaranya pada Pasal 3 ditegaskan bahwa:

"objek perjanjian ini adalah penyelenggaraan layanan perparkiran melalui kerjasama pihak ketiga pada lokasi parkir tepi jalan umum (TJU) dan tempat khusus parkir (TKP) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/655/438.1.1.3/2021 tentang Lokasi Tempat Parkir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo" Yang mana Perjanjian Kerjasama tersebut telah ditandatangani Penggugat dengan Tergugat I secara sah dan sepakat untuk mengikatkan diri sehingga segala sesuatu yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama telah mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan.

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan poin 9 pada pokoknya Penggugat menyatakan penandatanganan perjanjian seharusnya dilakukan oleh Tergugat II selaku Kepala Daerah, namun ternyata dalam pelaksanaannya ditandatangani oleh Tergugat I dan atas hal ini Penggugat menduga ada niat buruk dari Para Tergugat terlebih dengan meminta imbal jasa layanan perparkiran tahun pertama sebesar Rp. 32.090.000.000,- (tiga puluh dua milyar Sembilan puluh juta ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat tidak sependapat karena sebelumnya telah dilaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Indonesia Sarana Servis-KSO Nomor: 415.4 / 08 / 438.1.1.4 / 2022 dan Nomor: 04 / IDS-SDM.KSO / III / 2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu dapat diketahui berkaitan dengan hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yaitu :

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dilakukan oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah.

Kemudian dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Dalam Penyelenggaraan Perparkiran "Bupati menetapkan Dinas Perhubungan sebagai penanggung jawab kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya", dan diketahui bahwa Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Tergugat I yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan serta melaksanakan kebijakan terkait Transportasi di Wilayah Kabupaten Sidoarjo termasuk terkait perparkiran, dan dalam Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini Bupati Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini sebagai Tergugat II telah menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 415.4 / 5176 / 438.1.1.4 / 2022 tanggal 22 April 2022 sehingga dalam pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bahwa selain itu diketahui untuk meningkatkan pendapatan layanan perparkiran di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Para Tergugat melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, mengkerjasamakan pengelolaan layanan perparkiran di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan pihak ketiga dengan sistem Penyetoran Imbal Jasa Layanan Perparkiran, dan untuk menemukan calon Mitra Kerjasama pengelolaan layanan perparkiran yang berkualitas, dalam pelaksanaannya Para Tergugat mengacu pada layaknya sistem seleksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya yaitu dilakukan secara lelang. Dalam proses lelang tersebut Penggugat yang diwakili oleh Sdri. Eliza Roshanti dengan jabatan sebagai Direktur Pelaksana, telah mendaftarkan dirinya dan ikut

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



sebagai calon mitra kerjasama, dimana setelah dilakukan proses seleksi oleh Tim Kelompok Kerja (POKJA), dengan pertimbangan semua persyaratan telah dipenuhi sehingga Penggugat dinyatakan LULUS dan dapat mengikuti proses selanjutnya. Bahwa perlu diketahui dalam menentukan pemenang dari beberapa calon mitra kerjasama penyelenggaraan layanan perparkiran di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang telah dinyatakan LULUS tersebut melalui tahapan lelang terbuka dan dalam prosesnya Penggugat melakukan penawaran yang tertinggi diantara 2 peserta calon mitra kerjasama lainnya dimana Penggugat melakukan penawaran sebesar Rp.32.090.000.000,- (tiga puluh dua milyar Sembilan puluh juta rupiah), maka berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 415.4 / 1863 / 438.1.1.4 / 2022, Penggugat ditetapkan sebagai pemenang dalam lelang terbuka tersebut sekaligus ditetapkan sebagai mitra kerjasama penyelenggaraan Pengelolaan Layanan Perparkiran di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

4. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 10 s.d poin 14 pada pokoknya Penggugat menyatakan 359 titik parkir yang diperjanjikan tidak dapat dikelola penuh oleh Penggugat karena terdapat kondisi tidak berpotensi dan adanya pengelolaan oleh pihak lain sehingga Penggugat tidak membayar kewajibannya, selanjutnya Tergugat I mengajukan gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang teregister dalam Nomor Perkara 174/Pdt.G/2023/PN. Sda dan diperoleh dari hasil Gugatan tersebut berupa Akta Perdamaian Nomor: 174/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 19 Desember 2023 yang isinya :

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian Nomor: 415.4/34/438.5.13/2023 Nomor: 107/IDS-SDM.KSO/XI/2023 tanggal 29 November 2023 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Selanjutnya atas hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk melakukan adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor: 119.001 / 438.5.13 / 2022 dan Nomor: 08/IDS-SDM.KSO / PKS.SDA / IV / 2022 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPARKIRAN, namun Penggugat merasa hal tersebut diatas tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



dikarenakan Penggugat harus membayar uang bagi hasil imbal jasa layanan parkir sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak professional dalam mengelola Layanan Perparkiran dan Penggugat karena secara serta-merta tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sehingga atas hal tersebut Tergugat I mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terdaftar dengan Nomor perkara 174/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 13 Juni 2023. Bahwa Penggugat yang tidak professional dalam mengelola Layanan Perparkiran, maka untuk menindaklanjuti permasalahan terkait lokasi titik parkir yang tidak dapat dikelola oleh Penggugat, sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 06 Juni 2022 telah mengadakan rapat Koordinasi penunjukan Konsultan Independen untuk kajian ulang terhadap lokasi tempat parkir di Kabupaten Sidoarjo, dan dari pertemuan tersebut diperoleh hasil yaitu Penggugat dan Tergugat I telah sepakat untuk menunjuk Pusat Kajian Pengembangan Manajemen (PKPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya sebagai konsultan untuk melakukan inventarisasi titik lokasi parkir serta perhitungan potensi pendapatan imbal jasa layanan, guna memastikan tentang jumlah titik lokasi parkir yang valid secara obyektif, dan pada tanggal 13 Oktober 2022 diperoleh hasil final dari pelaksanaan inventarisasi dilapangan oleh konsultan Universitas Brawijaya telah diperoleh temuan fakta lokasi tempat parkir yang layak bisa dilaksanakan menjadi obyek yang dikerjasamakan adalah 87 (delapan puluh tujuh) lokasi dengan potensi pendapatan bruto (imbal jasa) sebesar Rp. 12.125.550.445 (dua belas milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah). Dan atas hal tersebut pihak Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk melakukan addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor: 119.001/438.5.13/2022 dan Nomor: 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPARKIRAN, dengan beberapa perubahan yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor : 119 / 460 / 438.5.13 / 2023 dan Nomor: 108 / IDS-SDM.KSO / ADD.PKS.SDA / XII / 2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPAKIRAN yang dilaksanakan pada

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



tanggal 13 Desember 2023, yang mana poin-poin dalam addendum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada Pasal 3 diubah yakni menerangkan,

"Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan layanan perparkiran melalui kerja sama pihak ketiga pada Lokasi Tempat Parkir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lokasi tempat parkir sesuai dengan Kajian dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya".

2. Pada Pasal 5 diubah yakni menerangkan,

- (1) Para Pihak sepakat imbal jasa layanan perparkiran dihitung berdasarkan bagi hasil sebesar 55% atau sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) untuk PIHAK KESATU dan 45% atau sebesar Rp. 5.456.497.700 (lima milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk PIHAK KEDUA dari nilai potensi pendapatan bruto hasil Kajian dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya senilai Rp. 12.125.550.445 (dua belas milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- (2) Imbal jasa layanan perparkiran sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU bersamaan atau 1 (satu) hari setelah penandatanganan addendum perjanjian dengan cara menyetor pada nomor rekening : 0261046741 / 363 (Hasil Kerja Sama Daerah Imbal Jasa Layanan Perparkiran) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
- (3) Pembayaran imbal jasa layanan perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pembayaran dihitung sejak efektif pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA yaitu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pada tahun pertama dalam perjanjian ini;
- (4) Bahwa selanjutnya periodisasi pembayaran imbal jasa layanan perparkiran untuk tahun kedua dihitung mulai 1 Januari 2024 sampai

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



dengan 31 Desember 2024 dan tahun ketiga mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;

- (5) PIHAK KEDUA wajib membayarkan pendapatan imbal jasa layanan parkir untuk tahun kedua sebesar pendapatan imbal jasa layanan parkir tahun pertama ditambah kenaikan 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada PIHAK KESATU sebesar 1/12 dari besaran nilai imbal jasa layanan parkir dalam tahun berkenaan pada nomor rekening 0261046741 / 363 (Hasil Kerja Sama Daerah Imbal Jasa Layanan Parkir) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 bulan berikutnya;
- (6) Pembayaran pendapatan imbal jasa layanan parkir untuk tahun ketiga kenaikan sebesar pendapatan imbal jasa layanan parkir tahun kedua ditambah 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada PIHAK KESATU sebesar 1/12 dari besaran nilai imbal jasa layanan parkir dalam tahun berkenaan pada nomor rekening: 0261046741/363 (Hasil Kerja Sama Daerah Imbal Jasa Layanan Parkir) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Selama masa perjanjian, PIHAK KEDUA dilarang memindah tangankan tanggungjawab penyelenggaraan layanan parkir di Lokasi empat Parkir kepada pihak manapun dan dengan cara apapun.

Sehingga Penggugat yang harus membayar uang bagi hasil imbal jasa layanan parkir sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) telah tercantum dalam addendum Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dengan demikian hal tersebut secara hukum mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan.

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin 15 s.d poin 16 pada pokoknya Penggugat menyatakan jika Penggugat telah melaksanakan salah satu kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama yaitu dengan menyetorkan uang bagi hasil imbal jasa layanan parkir untuk periode tahun pertama (bulan Juni 2022 s/d Desember 2023) sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) kepada Tergugat I namun sebaliknya

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt. G/2025/PN Sda



menurut pendapat Penggugat, Tergugat I (yang dalam hal ini mendapatkan kuasa dari Tergugat II) tidak menjalani kewajibannya yaitu dengan tidak adanya upaya untuk melakukan penagihan terhadap jukir-jukir atas tunggakan setoran uang parkir pada periode pertama dan tidak melaksanakan pengawasan sebagaimana dalam perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat tidak sependapat karena Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) pada Perjanjian Kerja Sama tersebut antara lain:

- Melakukan pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap penyelenggaraan layanan perparkiran tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan penyelenggaraan layanan perparkiran di lokasi parkir;
- Menyiapkan sarana dan prasarana teknis penunjang layanan perparkiran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA (Penggugat);
- Memberikan evaluasi kinerja secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KEDUA (Penggugat) terhadap perjanjian kerja sama.

Dimana hal tersebut diatas dibuktikan dengan lampiran Nota Dinas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024-2025 terkait Monitoring Evaluasi serta Pembinaan dilapangan yang disertai dengan dokumentasinya.

6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 17 s.d poin 19 pada pokoknya Penggugat menyatakan pendapatan layanan perparkiran yang diperoleh Juni 2022 s.d Desember 2023 sebesar Rp. 2.498.487.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Penggugat beranggapan terdapat kelebihan pembayaran atas setoran yang telah disetor Penggugat kepada Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), sehingga Penggugat merasa hal ini tidak menguntungkan bagi Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat tidak sependapat mengingat sebelum dilakukanya Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berdamai dan membuat Akta Perdamaian Nomor: 415.4/34/438.5.13/2023 dan Nomor: 107/IDS-SDM.KSO/XI/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai bentuk penyelesaian sengketa gugatan perdata perkara Nomor: 174/Pdt.G/2023/PN.Sda dimana akta perdamaian tersebut

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



telah di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang kemudian diserahkan kepada mediator Pengadilan Negeri Sidoarjo yang salah satu isinya menerangkan:

"Para pihak sepakat terhadap hasil pungutan imbal jasa layanan parkir yang sudah dilakukan pemungutan oleh Penggugat di mulai sejak efektif pekerjaan pada bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Desember 2023 dan dimaknai hasil pendapatan tahun pertama dengan besaran Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dan wajib disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat I"

Yang mana nilai bagi hasil pungutan imbal jasa layanan parkir pada periode bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) merupakan bagi hasil dari 55% nilai potensi pendapatan bruto dengan total sebesar Rp. 12.125.550.445 (dua belas milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang mana seharusnya nominal tersebut secara keseluruhan menjadi hak dari Para Tergugat sebagai hasil dari Imbal Jasa Layanan Perparkiran sesuai dengan hasil Kajian Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang telah di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dengan demikian Penggugat sudah sangat diuntungkan terlebih sebelum adanya Addendum Perjanjian Kerja Sama seharusnya Penggugat diwajibkan untuk membayar imbal jasa layanan parkir pada Para Tergugat dengan total jumlah pendapatan sebesar Rp. 32.090.000.000 (tiga puluh dua milyar sembilan puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian hal ini justru sangat tidak menguntungkan bagi Para Tergugat.

7. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 20 s.d poin 21 pada pokoknya Penggugat menguraikan mengenai pendapatan layanan parkir yang diperoleh Penggugat yang mana dari pendapatan tersebut Penggugat merasa sangat keberatan untuk menyetorkan uang bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran sesuai yang diperjanjikan.

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat tidak sependapat. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menjelaskan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Sehingga antara Penggugat dan Tergugat I yang dalam hal ini

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



telah mengikatkan diri terhadap Perjanjian Kerja Sama Layanan Perparkiran dan melakukan addendum terhadap Perjanjian Kerjasama tersebut haruslah tunduk dan wajib melaksanakan segala sesuatu yang termuat dalam perjanjian kerja sama tersebut. Apabila merujuk pada addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 119 / 460 / 438.5.13 / 2023 dan Nomor 108/IDSSDM.KSO/ADD.PKS.SDA/XII/2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPARKIRAN, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) disebutkan:

- (1) "Para Pihak sepakat imbal jasa layanan perparkiran dihitung berdasarkan bagi hasil sebesar 55% atau sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) untuk PIHAK KESATU dan 45% atau sebesar Rp. 5.456.497.700 (lima milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk PIHAK KEDUA dari nilai potensi pendapatan bruto hasil Kajian dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya senilai Rp. 12.125.550.445 (dua belas milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) "PIHAK KEDUA wajib membayarkan pendapatan imbal jasa layanan perparkiran untuk tahun kedua sebesar pendapatan imbal jasa layanan perparkiran tahun pertama ditambah kenaikan 7,5% (tujuh koma lima per seratus) kepada PIHAK KESATU sebesar 1/12 dari besaran nilai imbal jasa layanan perparkiran dalam tahun berkenaan pada nomor rekening: 0261046741 / 363 (Hasil Kerja Sama Daerah Imbal Jasa Layanan Perparkiran) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 bulan berikutnya".

Dan perlu diketahui jika nilai potensi pendapatan bruto sebesar Rp. 12.125.550.445 (dua belas milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dimana 55% (lima puluh lima persen) yang harus disetorkan oleh Penggugat kepada para Tergugat adalah sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) tersebut merupakan hasil Kajian dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang sebelumnya kajiannya di sepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga terlampir di dalam addendum Perjanjian Kerja Sama

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



(Vide: Pasal 5 ayat (1)) antara Penggugat dan Tergugat I. Dan untuk pembayaran tahun kedua apabila dilihat berdasarkan ketentuan Adenddum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 119/460/438.5.13/2023 dan Nomor : 108 / IDS-SDM.KSO / ADD.PKS.SDA / XII / 2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPARKIRAN pada Pasal 5 ayat (5) tersebut, Tergugat diwajibkan membayarkan pendapatan imbal jasa layanan perparkiran untuk tahun kedua sebesar pendapatan imbal jasa layanan perparkiran tahun pertama ditambah kenaikan 7,5% (tujuh koma lima per seratus) kepada Para Tergugat. Namun dalam kenyataannya Penggugat justru tidak melaksanakan pembayaran kepada Para Tergugat sesuai dengan apa yang tertuang dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama pada Pasal 5 ayat (1) dan (5), hal tersebut mencerminkan Penggugat tidak profesional dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama tersebut.

8. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 22 pada pokoknya Penggugat menyatakan terdapat beberapa kondisi yang seharusnya Penggugat dibebaskan dari setoran imbal jasa layanan perparkiran yaitu adanya proyek revitalisasi GOR Delta - Sidoarjo dan peristiwa kebakaran Pasar Krian yang mana kedua hal tersebut berdampak besar pada perolehan bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran yang dikelola oleh Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat tidak sependapat merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) dalam Perjanjian Kerjasama Layanan Perparkiran (PKS) menerangkan tentang keadaan kahar yaitu:

- Pasal 12 ayat (1): yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi sehingga menimbulkan dampak yang tidak disangka-sangka, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, seperti banjir, angin ribut, gempa bumi dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemi, huruhara massa, perang, kejatuhan pesawat/barang luar angkasa, peraturan pemerintah dan kejadian-kejadian lain di luar kekuasaan manusia disepakati dan ditetapkan oleh PARA PIHAK sebagai Keadaan Kahar;
- Pasal 12 ayat (2): apabila terjadi kondisi Keadaan Kahar, maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikan kelanjutan perjanjian ini secara musyawarah

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Sehingga berdasarkan ketentuan diatas terkait pernyataan Penggugat yang harus dibebaskan dari segala bentuk tanggung jawab dikarenakan adanya proyek Revitalisasi GOR Sidoarjo, tidak sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 12 dalam Perjanjian Kerja Sama. Dan berkaitan dengan peristiwa kebakaran Pasar Krian Penggugat hanya mengirimkan surat yang pada pokoknya Penggugat memohon keringanan skema pembayaran yang semula pembayaran dilakukan tiap bulan yaitu tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya menjadi 6 (enam) bulan sekali, dimana hal tersebut dilaksanakan melalui musyawarah antara Penggugat dengan Para Tergugat. Kemudian Tergugat I melakukan penagihan sebagaimana hasil kesepakatan tersebut diatas namun secara nyata Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar Imbal Jasa Layanan Perparkiran kepada Para Tergugat sehingga dalam hal ini telah menunjukkan Penggugat tidak melaksanakan pembayaran imbal jasa Layanan Perparkiran sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

9. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 23 pada pokoknya Penggugat menyatakan prinsip bagi hasil dalam kerjasama tidak hanya berlaku untuk pembagian keuntungan (pendapatan) tapi juga berlaku ketika mengalami kerugian, selain itu Penggugat juga merasa dituntut melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama walaupun terdapat hambatan pendapatan layanan parkir.

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat tidak sependapat, perlu diingat kembali oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat mengikat diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis - KSO tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran Nomor: 119/001/438.5.13/2022 dan Nomor: 08/IDSSDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 sesuai dengan Hak dan Kewajiban Para Pihak, selain itu Penggugat dan Tergugat I juga bersepakat untuk melakukan perubahan pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat I) dengan Indonesia Sarana Servis - KSO (Penggugat) tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran Nomor : 119 / 460 / 438.5.13 / 2023 dan Nomor 108/IDSSDM.KSO/ADD.PKS.SDA/XII/2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPAKIRAN tanggal 13 Desember 2023. Dan sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang mana menerangkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



membuatnya", sehingga Perjanjian Kerja Sama tersebut diatas mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan. Selain itu perlu diketahui Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang mana hal tersebut dibuktikan dengan lampiran Nota Dinas oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2024-2025 terkait Monitoring Evaluasi serta Pembinaan dilapangan yang disertai dengan dokumentasinya.

10. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada poin 24 dan poin 25 pada pokoknya Penggugat menyatakan terdapat kelebihan pembayaran bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran tahun pertama sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), atas hal tersebut Penggugat menuntut agar Para Tergugat untuk tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan Bank Garansi dengan nilai nominal Rp. 333.452.637,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat tidak sependapat, mengingat sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (3) Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis - KSO tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran Nomor: 119 / 001 / 438.5.13 / 2022 dan Nomor: 08 / IDS-SDM.KSO / PKS.SDA / IV / 2022 yaitu "Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak memenuhi kewajibannya yang terkait dengan pembayaran nilai pendapatan imbal jasa layanan sebagaimana Pasal 5, maka Pihak Kedua dikenakan sanksi berupa pemutusan perjanjian dan dilakukan pencairan jaminan pelaksanaan".

Dan secara fakta Penggugat sampai dengan saat ini tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak melaksanakan pembayaran imbal jasa Layanan Perparkiran untuk tahun kedua yaitu Januari 2024 - Desember 2024 dan tahun ketiga yaitu Januari 2025 - Desember 2025, sehingga dapat dikatakan Penggugat lalai karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 5 tersebut, oleh karena itu seharusnya Para Tergugat lah yang berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama sekaligus melakukan pencairan jaminan pelaksanaan.

11. Bahwa terkait dengan permintaan Penggugat agar Para Tergugat menanggung pembayaran dari biaya kerjasama dengan Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen (PKPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, perlu Penggugat ingat sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3) pada Kajian Lokasi Tempat Parkir (LTP) yang menjadi Obyek Kerjasama dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Sidoarjo dan menelaah

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Perjanjian Kerjasama Nomor: 119/890/438.5.13/2022; Nomor: 15/IDS-SDM-KSO/PKS.SDA/VI/2022; Nomor: 0147/PKPM/FEB-UB/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022 yaitu "Sesuai kesepakatan antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indonesia Sarana Servis-KSO (PT. ISS-KSO) dan sesuai pada Pasal 9 tentang Pembiayaan pada Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor : 119 / 001 / 438.5.13 / 2022 dan Nomor : 08 / IDS-SDM.KSO / PKS.SDA / IV / 2022 disepakati biaya pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana dari PT. Indonesia Sarana Servis-KSO (PT. ISS-KSO) sebagai bagian dari biaya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor : 119/001/438.5.13/2022 dan Nomor : 08/IDSSDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022" sehingga sudah sangat jelas hal tersebut menjadi tanggungjawab Penggugat. Dan untuk selebihnya tidak perlu kami tanggapi, mengingat dalam hal ini sudah sangat jelas justru Penggugat lah yang tidak berpedoman pada prinsip dasar perjanjian yakni melanggar undang-undang. Penggugat secara nyata telah mengabaikan Pasal 5 pada Addendum Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat I yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Penggugat yaitu Indonesia Sarana Servis-KSO Nomor : 119 / 460 / 438.5.13 / 2023 dan Nomor : 108 / IDS-SDM.KSO / ADD.PKS.SDA / XII / 2023 tentang **PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPAKIRAN**, dimana Penggugat secara nyata belum sama sekali melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya khususnya Pasal 5 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6). Perlu kami ingatkan kembali Pasal 5 diubah yakni menerangkan,

- (1) Para Pihak sepakat imbal jasa layanan perparkiran dihitung berdasarkan bagi hasil sebesar 55% atau sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) untuk PIHAK KESATU dan 45% atau sebesar Rp. 5.456.497.700 (lima milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk PIHAK KEDUA dari nilai potensi pendapatan bruto hasil Kajian dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya senilai Rp. 12.125.550.445 (dua belas milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
- (2) Imbal jasa layanan perparkiran sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



PIHAK KESATU bersamaan atau 1 (satu) hari setelah penandatanganan addendum perjanjian dengan cara menyetor pada nomor rekening : 0261046741 / 363 (Hasil Kerja Sama Daerah Imbal Jasa Layanan Perparkiran) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;

- (3) Pembayaran imbal jasa layanan perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pembayaran dihitung sejak efektif pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA yaitu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pada tahun pertama dalam perjanjian ini;
- (4) Bahwa selanjutnya periodisasi pembayaran imbal jasa layanan perparkiran untuk tahun kedua dihitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun ketiga mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;
- (5) PIHAK KEDUA wajib membayarkan pendapatan imbal jasa layanan perparkiran untuk tahun kedua sebesar pendapatan imbal jasa layanan perparkiran tahun pertama ditambah kenaikan 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada PIHAK KESATU sebesar 1/12 dari besaran nilai imbal jasa layanan perparkiran dalam tahun berkenaan pada nomor rekening: 0261046741 / 363 (Hasil Kerja Sama Daerah Imbal Jasa Layanan Perparkiran) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 bulan berikutnya;
- (6) Pembayaran pendapatan imbal jasa layanan perparkiran untuk tahun ketiga kenaikan sebesar pendapatan imbal jasa layanan perparkiran tahun kedua ditambah 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada PIHAK KESATU sebesar 1/12 dari besaran nilai imbal jasa layanan perparkiran dalam tahun berkenaan pada nomor rekening: 0261046741 / 363 (Hasil Kerja Sama Daerah Imbal Jasa Layanan Perparkiran) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 bulan berikutnya.
- (7) Selama masa perjanjian, PIHAK KEDUA dilarang memindah tangankan tanggungjawab penyelenggaraan layanan perparkiran di Lokasi empat Parkir kepada pihak manapun dan dengan cara apapun.

Sehingga hal tersebut sudah sangat menunjukkan bahwa justru Penggugat yang telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerja Sama tersebut diatas karena belum/tidak menyetorkan imbal jasa layanan perparkiran

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN/Sda



kepada Tergugat I maupun Tergugat II. Dan hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 1238 BW yaitu "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan atau perikatan itu sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Sehingga dapat disimpulkan tindakan Penggugat yang belum/tidak menyetorkan imbal jasa layanan perparkiran kepada Tergugat I maupun Tergugat II yang menyebabkan kerugian pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari sektor perparkiran.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam kesempatan ini Para Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sehingga dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon disebut Para Penggugat Rekonvensi atau Tergugat I sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II sebagai Penggugat Rekonvensi II serta Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Dan dalil-dalil yang termuat Dalam Pokok Perkara yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntadis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

1. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan Keputusan No. 418.4/1863/438.1.4/2022 tanggal 03 Februari 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Sama Pengelolaan Parkir melalui Pihak Ketiga yang memutuskan dan menetapkan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud adalah Tergugat Rekonvensi yaitu INDONESIA SARANA SERVIS-KSO;
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak Ketiga yaitu Tergugat Rekonvensi selaku pihak Ketiga sebagai yang melakukan Pengelolaan Parkir. Dimana Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat Rekonvensi I dengan pihak Ketiga yaitu Tergugat Rekonvensi, dituangkan dengan Naskah Perjanjian Kerja Sama tanggal 25 April 2022 Nomor: 119.001/438.5.13/2022 dan Nomor : 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPARKIRAN;
3. Bahwa dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama tanggal 25 April 2022 Nomor: 119.001/438.5.13/2022 dan Nomor: 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPARKIRAN tersebut, dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun, dimana Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II akan mendapatkan imbal jasa layanan perparkiran sebesar Rp. 32.090.000.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan puluh juta rupiah) dengan objek lokasi yang

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



sudah ditentukan sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) titik lokasi tempat parkir;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengutarakan alasan beberapa hambatan dalam 5. mengelola 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) titik lokasi tempat parkir sehingga Penggugat Rekonvensi I mengajukan Gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang tercatat dengan Nomor Perkara: 174/Pdt.G/2023/PN Sda;
5. Bahwa atas dasar Akta Perdamaian Nomor: 415.4/34/438.5.13/2023 Nomor: 107/IDS-SDM.KSO/XI/2023 tanggal 29 November 2023 yang telah dikuatkan dengan hasil Persidangan di Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut berupa Akta Perdamaian Nomor: 174/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 19 Desember 2023, selain itu juga berdasarkan hasil final pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan oleh konsultan Universitas Brawijaya sehingga Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi sepakat untuk melakukan addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 119/460/438.5.13/2023 dan Nomor: 108/IDSSDM.KSO/ADD.PKS.SDA/XII/2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPARKIRAN;
6. Bahwa poin-poin dalam addendum Nomor: 119/460/438.5.13/2023 dan Nomor : 108 / IDS-SDM.KSO / ADD.PKS.SDA / XII / 2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPARKIRAN pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1). Pada Pasal 3 diubah yakni menerangkan,

"Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan layanan perparkiran melalui kerja sama pihak ketiga pada Lokasi Tempat Parkir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lokasi tempat parkir sesuai dengan Kajian dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya".
 - 2). Pada Pasal 5 diubah yakni menerangkan,
 - (1) Para Pihak sepakat imbal jasa layanan perparkiran dihitung berdasarkan bagi hasil sebesar 55% atau sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) untuk PIHAK KESATU dan 45% atau sebesar Rp. 5.456.497.700 (lima milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk PIHAK KEDUA dari nilai potensi pendapatan bruto hasil Kajian

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya senilai Rp. 12.125.550.445 (dua belas milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

- (2) Imbal jasa layanan perparkiran sebesar Rp. 6.669.052.744 (enam milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU bersamaan atau 1 (satu) hari setelah penandatanganan addendum perjanjian dengan cara menyeter pada nomor rekening : 0261046741 / 363 (Hasil Kerja Sama Daerah Imbal Jasa Layanan Perparkiran) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo;
- (3) Pembayaran imbal jasa layanan perparkiran sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan pembayaran dihitung sejak efektif pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA yaitu bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2023 yang diperlakukan sebagai pembayaran pada tahun pertama dalam perjanjian ini;
- (4) Bahwa selanjutnya periodisasi pembayaran imbal jasa layanan perparkiran untuk tahun kedua dihitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun ketiga mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;
- (5) PIHAK KEDUA wajib membayarkan pendapatan imbal jasa layanan perparkiran untuk tahun kedua sebesar pendapatan imbal jasa layanan perparkiran tahun pertama ditambah kenaikan 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada PIHAK KESATU sebesar 1/12 dari besaran nilai imbal jasa layanan perparkiran dalam tahun berkenaan pada nomor rekening 0261046741 / 363 (Hasil Kerja Sama Daerah Imbal Jasa Layanan Perparkiran) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 bulan berikutnya;
- (6) Pembayaran pendapatan imbal jasa layanan perparkiran untuk tahun ketiga kenaikan sebesar pendapatan imbal jasa layanan perparkiran tahun kedua ditambah 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada PIHAK KESATU sebesar 1/12 dari besaran nilai imbal jasa layanan perparkiran dalam tahun berkenaan pada nomor rekening: 0261046741/363 (Hasil Kerja Sama Daerah Imbal Jasa Layanan

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Perparkiran) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tanggal 10 bulan berikutnya.

- (7) Selama masa perjanjian, PIHAK KEDUA dilarang memindah tangankan tanggungjawab penyelenggaraan layanan perparkiran di Lokasi empat Parkir kepada pihak manapun dan dengan cara apapun
7. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas diketahui secara nyata sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan Pembayaran Imbal Jasa Layanan Perparkiran untuk tahun kedua terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun ketiga terhitung mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengabaikan ketentuan Pasal 5 pada Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor: 119/460/438.5.13/2023 dan Nomor : 108/IDSSDM.KSO/ADD.PKS.SDA/XII/2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPAKIRAN, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil Gugatan Rekonvensi diatas maka Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji atau Wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II terkait dengan Perjanjian Kerja Sama tersebut diatas yaitu tidak menyetorkan Imbal Jasa Layanan Perparkiran.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan menetapkan:

I. DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Wanprestasi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Perparkiran antara TERGUGAT I yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan PENGGUGAT yaitu Indonesia Sarana ServisKSO Nomor : 119 / 001 / 438.5.13 / 2022 dan Nomor: 08 / IDSSDM.KSO / PKS.SDA / IV / 2022 tanggal 25 April 2022;
3. Menyatakan sah dan mengikat addendum Perjanjian Kerja Sama antara TERGUGAT I yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan PENGGUGAT yaitu Indonesia Sarana Servis-KSO Nomor : 119 / 460 / 438.5.13 / 2023 dan Nomor : 108 / IDSSDM.KSO / ADD.PKS.SDA / XI1 / 2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPAKIRAN yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



4. Memerintahkan PENGUGAT untuk membayar Imbal Jasa Perparkiran tahun kedua yaitu Januari 2024 - Desember 2024 sebesar Rp. 7.169.231.669 (tujuh milyar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dan untuk Imbal Jasa Perparkiran Tahun 2025 dibayarkan sesuai dengan bulan berjalan sebesar Rp. 642.243.673 (enam ratus empat puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) per bulan, sesuai dengan Pasal 5 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor : 119 / 460 / 438.5.13 / 2023 dan Nomor : 108 / IDSSDM.KSO / ADD.PKS.SDA / XII / 2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPAKIRAN;
5. Memerintahkan PENGUGAT untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari keterlambatan PENGUGAT melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht);
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
8. Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Perparkiran nomor: 119 / 001 / 438.5.13 / 2022 dan Nomor: 08 / IDSSDM.KSO / PKS.SDA / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 dan addendum Perjanjian Kerja Sama antara Nomor : 119 / 460 / 438.5.13 / 2023 dan Nomor : 108 / IDSSDM.KSO / ADD.PKS.SDA / XII / 2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPAKIRAN tanggal 13 Desember 2023;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan pembayaran Imbal Jasa Layanan Perparkiran untuk tahun kedua dihitung mulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan tahun ketiga mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebagaimana dalam

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Addendum Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran;

4. Memerintahkan Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Layanan Perparkiran nomor: 119 / 001 / 438.5.13 / 2022 dan Nomor: 08 / IDSSDM.KSO / PKS.SDA / IV / 2022 tanggal 25 April 2022 dan addendum Perjanjian Kerja Sama Nomor : 119 / 460 / 438.5.13 / 2023 dan Nomor : 108 / IDSSDM.KSO / ADD.PKS.SDA / XII / 2023 tentang **PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPAKIRAN** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan penguasaan atas objek perjanjian dalam keadaan bersih kepada Penggugat Rekonvensi I yang dituangkan dalam Berita Acara Serah terima Kembali Objek Kerjasama. Dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak bersedia mengembalikan penguasaan atas objek perjanjian dalam keadaan bersih dan/ atau tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Kembali Objek Kerjasama, maka Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II berhak untuk melakukan pembersihan dan pengosongan Objek Kerjasama dengan beban biaya menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sarana Dwi Makmur, Nomor 49 tanggal 23 Juni 2021, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas: PT. Indonesia Digital Servis Nomor 03 tanggal 14 September 2020, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Operasi Nomor 03 tanggal 07 Desember 2021, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



4. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/655/438.1.1.3/2021 tanggal 10 November 2021 Tentang Lokasi Tempat Parkir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 415.4/1863/436.1.1.4/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Tentang Penetapan Mitra Kerjasama Pengelolaan Parkor Melalui Pihak Ketiga, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dengan Indonesia Sarana Servis KSO Nomor : 415.4/08/438.1.1.4/2022/Nomor : 04/IDS-SDM.KSO/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Dengan Indonesia Sarana Servis KSO Nomor 119/001/438.5.13/2022/Nomor : 08 / IDS-SDM.KSO / PKS.SDA / IV / 2022 Tanggal 25 April 2022 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Hasil Mediasi Terkait Permasalahan Penyelenggaraan Layanan Perparkiran Yang Didasarkan Pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 119/001/438.5.13/2022 dan Nomor : 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022 Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Dengan PT. Indonesia Saranan Servis KSO Tanggal 13 September 2023, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor: 415.4/34/438.5.13/2023/Nomor: 107/IDS-SDM.KSO/XI/2023 tanggal 29 November 2023, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 174/Pdt.G/2023/PN.Sda Tanggal 18 Desember 2023, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Pusat Kajian Dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Nomor : 0153/PKPM/FEB-UB/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022, Perihal Permohonan Pembayaran, ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo/PT. Indonesia Sarana Servis-KSO, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi No. 0156/PKPM/FEB-UB/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



13. Fotokopi dari fotokopi Surat Pusat Kajian Dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Nomor: 0180/PKPM/FEB-UB/VII/2022 Tanggal 14 Juli 2022, Perihal Pengantar Hasil Laporan Pendahuluan Kajian Lokasi Tempat Parkir (LTP) Yang Menjadi Obyek Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Di Kabupaten Sidoarjo, ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo/Direktur Utama PT. Indonesia Sarana Servis-KSO, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Dengan Indonesia Sarana Servis KSO Nomor: 119 / 460 / 438.5.13 / 2023 / Nomor : 108 / IDS-SDM.KSO /ADD.PKS.SDA / XII / 2023 tanggal 13 Desember 2023, Tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Cek Bank Jatim Cabang Sidoarjo No. AAC037190 tanggal 12 Desember 2023, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim Tanggal 13 Desember 2023, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 75/S/XVIII.SBY/04/2022 Tanggal 21 April 2022, Perihal Penyampaian Hasil Diskusi, ditujukan kepada Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Penunjukan Konsultan Independent Untuk Kajian Ulang Terhadap Lokasi Tempat parkir Di Kabupaten Sidoarjo, Tanggal 06 Juni 2025, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pleno Koordinasi Dan Verifikasi Pengelolaan dan Penguasaan Lokasi Lahan Parkir (LTP) Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 1 Agustus 2022, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Berita Metropolis Sidoarjo, hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, Judul Berita : Ada dalam PKS, tapi Dikuasai Pihak Lain, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Berita Online hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Judul Berita : Revitalisasi Stadion Gelora Delta Sidoarjo dimulai akhir Januari, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Baliho ALT 1 Acara POLRES Sidoarjo Bershalawat, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, di Parkir Timur GOR Delta Sidoarjo, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



23. Fotokopi dari fotokopi Selebaran/Pamflet Kegiatan Bhayangkari Fun Run yang diselenggarakan tanggal 28 Juli 2024, di Parkir Timur GOR Sidoarjo, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Nomor : 500.11.33/960/438.5.17/2024 Tanggal 14 Agustus 2024, Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Pimpinan ISS, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Nomor: 400.4 / 990 / 438.5.17 / 2024 Tanggal 22 Agustus 2024, Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Pimpinan ISS, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Berita Online hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Judul Berita : Kebakaran Pasar Krian Sidoarjo, Api Diduga Muncul dari Salah Satu Ruko, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi Berita hari Kamis tanggal 14 November, Judul Pjs Bupati Sidoarjo Terima Pengelolaan Stadion Gelora Delta dari Kementerian PUPR, Sudah Standar FIFA, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 05/IDS-SDM.KSO/II/2024 tanggal 02 Februari 2024 dan Nomor 06/IDS-SDM.KSO/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 (lampiran berupa surat), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor 07/IDS.SDM.KSO/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi Tanda Terima Surat Nomor: 08/IDS-SDM.KSO/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Tanda terima Surat No. 09/IDS-SDM.KSO/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 (beserta lampirannya) bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Tanda Terima Surat No. 12/IDS-SDM.KSO/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



33. Fotokopi Tanda Terima Surat No. 28/IDS-SDM.KSO/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi Tanda Terima Surat No. 29/IDS.SDM,KO/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Tanda Terima Surat No. 001/IDS-SDM.KSO/II/2024 tanggal 08 Februari 2025 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Tanda Terima Surat No. 003/IDS-SDM.KSO/II/2024 tanggal 10 Februari 2025 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Surat Tanggal 07 Juli 2025, ditujukan kepada Jaksa Pengacara Negara, Perihal Pengantar Pengiriman Berkas Data Pelaksanaan Layanan Perparkiran Asset Pemerintah kabupaten Sidoarjo yang dikelola Indonesia Sarana Servis – KSO, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Surat Nomor 011/IDS.SDM/KSO/VII/2025 Tanggal 21 Juli 2025, Perihal Pemberitahuan tentang : kesanggupan pembayaran nilai bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran yang dikelola Indonesia Sarana Servis – KSO ditujukan kepada Jaksa Pengacara Negara, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Daftar Hadir hari Rabu tanggal 3 September 2025 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi Daftar Hadir hari Kamis tanggal 4 September 2025 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Daftar Hadir hari Jumat tanggal 12 September 2025 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
42. Fotokopi Daftar Hadir hari Jumat tanggal 12 September 2025 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-42;

Halaman/47 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



43. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir hari Rabu tanggal 3 Oktober 2025 (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-43;
44. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis KSO, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-44;
45. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis KSO, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-45;
46. Fotokopi dari fotokopi Rencana Aksi Pengelolaan Perparkiran di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perhubungan Sidoarjo, Oktober 2025, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi Karcis Roda 2, Tepi Jalan Utama (TJU) dan Tempat Parkir Khusus (TPK), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi Karcis Roda 3, Tepi Jalan Utama (TJU) dan Tempat Parkir Khusus (TPK), bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-48;
49. Fotokopi dari fotokopi Tiket Masuk GOR Sidoarjo, Puskesmas Buduran, Pasar Porong Pintu Utara (Trobos) dan Pasar Porong Pintu Utara, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-49;
50. Fotokopi E-voucher Parkir Indonesia Sarana Service-KSO, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-50;
51. Fotokopi From Serah Terima Uang Parkir Tepi Jalan Umum 11 Desember 2025, atas nama collector Andi dan Bambang, Area Taman, Sub Area TJU Sepanjang dan Pasar, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-51;
52. Fotokopi dari fotokopi Bukti Tanda Terima Setoran Parkir tanggal 11 Desember 2025, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-52;
53. Fotokopi dari fotokopi Bukti Tanda Terima Setoran Parkir tanggal 11 Desember 2025, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-53;
54. Fotokopi Form Serah Terima Uang Parkir Tepi Jalan Umum 11 Desember 2025, atas nama collector Andi dan Bambang, Area Gedangan, Sub Area Gedangan, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-54;

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



55. Fotokopi Bukti Tanda Terima Setoran Parkir tanggal 11 Desember 2025, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-55;
56. Fotokopi dari fotokopi NPWP 76.219.265.6-615.000 Kantor Jasa Akuntan Ibnu F. Tjarmadi & Rekan (beserta lampirannya), bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-56;
57. Fotokopi Laporan Keuangan dan Laporan Kompilasi Praktisi Tahun 2022, Kantor Jasa Akuntan Ibnu F. Tjarmadi & Rekan, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-57;
58. Fotokopi Laporan Keuangan dan Laporan Kompilasi Praktisi Tahun 2023, Kantor Jasa Akuntan Ibnu F. Tjarmadi & Rekan, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-58;
59. Fotokopi Laporan Keuangan dan Laporan Kompilasi Praktisi Tahun 2024, Kantor Jasa Akuntan Ibnu F. Tjarmadi & Rekan, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-59;
60. Fotokopi Laporan Keuangan dan Laporan Kompilasi Praktisi Tahun 2025, Kantor Jasa Akuntan Ibnu F. Tjarmadi & Rekan, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-60;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SONI PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi merupakan pedagang di pasar Larangan dan juga merupakan pengurus Asosiasi Pasar di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat merupakan pengelola tempat parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai pengelola parkir setelah dilakukan sosialisasi oleh Penggugat dan Disperindag. Penggugat menerangkan sebagai pengelola parkir pada pasar-pasar di Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa setahu saksi ada 18 (delapan belas) titik parkir yang dikelola di pasar-pasar Sidoarjo, termasuk yang di pasar Larangan;
 - Bahwa terdapat 4 (empat) titik parkir di pasar Larangan yaitu di sisi depan pasar (Selatan), sisi belakang (Barat), sisi Utara dan Timur, sedangkan Penggugat mengelola hanya 1 (satu) titik parkir saja yaitu di bagian depan sisi Selatan;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi sejak kapan Penggugat mengelola titik parkir tersebut;
 - Bahwa sebelum Penggugat yang mengelola parkir di pasar Larangan ada pengelola lain yang mengelolanya;
 - Bahwa tidak semua tempat parkir di pasar Larangan dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa tidak ada petugas ataupun satgas dari Dinas Perhubungan yang menertibkan juru parkir liar ddi pasar Larangan karena mereka merupakan juru parkir yang ada sebelum Penggugat mengelola parkir tersebut;
 - Bahwa juru parkir liar tidak mau bergabung dengan Penggugat karena mereka menilai kalau bergabung akan mengurangi pendapatan harian mereka;
 - Bahwa setelah Penggugat yang mengelola parkir tersebut, para pedagang tidak merasa terganggu sehingga ada ruang untuk pengunjung, selain itu parkir yang ada menjadi rapi serta komunikasi terjalin dengan baik sehingga jika ada masalah dapat mudah diselesaikan;
 - Bahwa selama ini tidak ada satgas ataupun petugas keamanan di pasar Larangan sehingga jika terjadi masalah saksi yang menengahi permasalahan tersebut;
 - Bahwa selain titik parkir yang dikelola oleh Penggugat terdapat titik parkir lain di pasar Larangan yang dikelola oleh juru parkir liar;
 - Bahwa titik parkir liar terdapat di bawah trotoar dan di bahu jalan sehingga mengganggu lalu lintas;
 - Bahwa saksi tidak tahu biaya parkir yang diambil oleh juru parkir selain Penggugat disetorkan kemana, yang saksi tahu dahulunya sebelum di kelola Penggugat disetor ke Bank Mandiri ataupun ke Bank Jatim tetapi tidak tahu rekening siapa;
 - Bahwa setahu saksi pernah terjadi kehilangan sepeda motor di pasar larangan dan Penggugat tidak dapat berbuat apa-apa karena sepeda motor yang hilang tidak diparkir di titik yang dikelola oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah keseluruhan titik parkir yang dikelola oleh Penggugat di Kabupaten Sidoarjo;
2. PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sejak bulan Januari 2023 sampai September 2023 dan saat ini sudah tidak bekerja lagi;
 - Bahwa saat bekerja pada Penggugat saksi bertugas sebagai Manager Operasional;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



- Bahwa Penggugat memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam mengelola perparkiran sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kasil maapping yang dilaporkan saksi kepada Penggugat dilaporkan juga oleh Penggugat kepada Tergugat. Pada saat dilakukan maaping, Dinas Perhubungan tidak melakukan pendampingan;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan fasilitas kepada Penggugat yang berhubungan dengan titik-titik parkir;
- Bahwa kolektor merupakan bagian wewenang dari Penggugat. Kolektor melakukan penyetoran ke bagian keuangan Penggugat lalu di setorkan ke bank tetapi saksi tidak tahu disetorkan ke bank mana;
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja pada Penggugat setahu saksi terdapat 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) titik parkir;
- Bahwa kemudian dilakukan mapping namun ternyata diketahui hanya 20 (dua puluh) titik parkir saja yang dapat dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa titik-titik yang saksi tahu yang bisa dikelola oleh Penggugat hanya yang terletak di Jalan Gajah Mada, Puskesmas Sukodono, dan Puskesmas Krian. Untuk yang di Jalan Gajah Mada ada sekitar 6 (enam) titik;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) titik parkir yang dikelola Penggugat tidak sesuai dengan target setoran yang hendak dicapai. Untuk 1 (satu) titik hanya menyetor sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada sarana ataupun atribut apapun juga yang disiapkan Dinas Perhubunga pada titik-titik parkir yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum gabung dengan Penggugat, juru parkir tidak memiliki ID Card ataupun seragam khusus tetapi setelah bergabung dengan Penggugat, para juru parkir telah memiliki ID Card dan seragam khusus;
- Bahwa ada juru parkir yang bergabung dengan Penggugat tetapi ada juga yang tidak. Alasan yang tidak mau bergabung dengan Penggugat karena mereka memiliki paguyupan sendiri dan ada yang dikelola oleh karangtaruna;
- Bahwa bagi mereka yang tidak mau bergabung dengan Penggugat, saksi melakukan edukasi dan akan mengurus BPJS kepada mereka;
- Bahwa terdapat titik parkir yang termasuk berpotensi tetapi bukan masuk tepi jalan umum dan tidak masuk dalam perjanjian dengan Penggugat, seperti yang terdapat di wilayah Ramayana;
- Bahwa yang mengelola parkir di Ramayana Krian tersebut adalah warga sekitar yang bekerja sama dengan pihak manajemen;

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



- Bahwa terdapat juga titik-titik yang masuk dalam perjanjian tetapi tidak dapat dikelola, seperti yang terdapat di Kecamatan Buduran dan Jabon;
 - Bahwa Penggugat baru dapat melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani setelah 4 (empat) bulan perjanjian tersebut ditandatangani. Hal tersebut terjadi karena ada masa konsolidasi, promosi dan edukasi dengan paguyupan ataupun dengan karangtaruna;
 - Bahwa tidak ada fasilitas yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan di titik-titik parkir tersebut kecuali titik parkir yang terletak di GOR. Sarana dan prasarana yang berhubungan dengan titik parkir selama ini disiapkan oleh Penggugat;
 - Bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan juru parkir perihal penarikan retribusi yang dilakukan juruparkir;
 - Bahwa tidak ada target penarikan yang dilakukan kepada juru parkir untuk setiap harinya. Setoran kepada Penggugat dilakukan semampu juru parkir saja untuk setiap harinya dengan melihat ramai atau tidaknya tempat parkir tersebut;
 - Bahwa yang melakukan penagihan adalah 4 (empat) orang kolektor yang tersebar di 20 (dua puluh) titik. Penagihan yang dilakukan kolektor sesuai SOP yang ada;
 - Bahwa pada saat dilakukan penagihan terdapat tandatenerima dan rekapan perharinya serta dilaporkan kepada Penggugat;
 - Bahwa tidak pernah dilakukan evaluasi kegiatan antara Penggugat dan Dinas Perhubungan;
 - Bahwa seharusnya juru parkir dibayar setiap bulannya tetapi oleh karena capaian yang di targetkan oleh Penggugat tidak dapat dicapai oleh juru parkir maka pembayaran setiap bulannya tidak dilakukan dan hanya berupa setoran kepada kolektor;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal addendum antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah mendengarnya saja;
3. BAMBANG PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kolektor yang melakukan penagihan uang parkir dari juruparkir kemudian diserahkan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai kolektor di daerah Krian dan sekitarnya;
 - Bahwa tidak ada target setoran yang ditetapkan kepada juru parkir. Setoran yang dilakukan melihat potensi ramai atau tidaknya tempat parkir tersebut;

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda

(Handwritten signature)



- Bahwa pada saat melakukan penarikan uang parkir dari juru parkir terdapat juga juru parkir yang tidak dapat melakukan pembayaran atau berhutang kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang parkir yang tidak disetorkan juru parkir ke saksi di setorkan kemana;
 - Bahwa tempat parkir yang ada di Sidoarjo selain dikelola oleh Penggugat ada juga yang dikelola oleh paguyupan ataupun karangtaruna;
 - Bahwa setoran juru parkir kepada saksi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa jika ada yang belum menyetorkan uang parkir kepada saksi tetap ditagih oleh saksi;
 - Bahwa saksi tahu perihal revisi perjanjian Dimana awalnya titik parkir berjumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) setelah direvisi menjadi 87 (delapan puluh tujuh) titik;
 - Bahwa Dinas Perhubungan pernah melakukan pemanggilan kepada juruparkir yang setorannya sedikit, tetapi sebelumnya tidak pernah dilakukan;
 - Bahwa rata-rata saksi memperoleh setoran dari juru parkir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - Bahwa tarif parkir yang dikelola oleh Penggugat yang diparkir di tepi jalan umum, untuk sepeda motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk mobil sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan yang diparkir depan Puskesmas untuk sepeda motor sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk mobil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap uang parkir ada juga kemungkinan diambil oleh juru parkir jika tidak jujur;
 - Bahwa yang mengangkat juru parkir adalah Dinas Perhubungan selanjutnya mereka diserahkan kepada Penggugat;
 - Bahwa Dinas Perhubungan tidak pernah melakukan sosialisasi dan juga tidak ada sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Perhubungan;
 - Bahwa tidak ada juga petugas dari Dinas Perhubungan pada titik-titik parkir;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Dengan Indonesia Sarana Servis KSO, Nomor : 119/001/438.5.13/2022 / Nomor: 08 / IDS.SDM.KSO / PKS.SDA / 2022 Tanggal 25 April 2022, Tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Penunjukan Konsultan Independent Untuk Kajian Ulang Lokasi Tempat Parkir Di Kabupaten Sidoarjo, Tanggal 6 Juni 2022, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Nomor; 415.2 / 864 / 438.5.13 /2022 / Nomor : 08 / IDSSDM.KSO / PKS.SDA / IV / 2022, Tanggal 6 Juni 2022, Perihal Permohonan Kerjasama, ditujukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Nomor 551 / 907 / 438.5.13 / 2022 Tanggal 20 Juni 2022, Perihal Monitoring dan Evaluasi, ditujukan kepada Direktur PT. ISS-KSO, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Indonesia Sarana Servis Nomor : 18 / IDS-SDM.KSO / VI / 2022 Tanggal 21 Juni 2022. Perihal Menindaklanjuti Surat Monitoring dan Evaluasi, ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Brawijaya Nomor: 0276/PKPM/FEB-UB/X/2022 Tanggal 13 Oktober 2022, Perihal Pengantar Hasil Laporan Akhir Kajian Lokasi Tempat Parkir (LTP) Yang Menjadi Objek Kerjasama Dengan Pihak Ketiga di Kabupaten Sidoarjo, ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan Direktur Utama PT. Indonesia Sarana Servis-KS, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Kajian Skema Bagi Hasil Atas Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Oktober 2023, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor : 415.4/34/438.5.13/2023 / Nomor : 107/IDS-SDM.KSO/XI/2023, Tanggal 29 November 2023, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Sda Tanggal 18 Desember 2023, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis KSO Tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran, Nomor : 119/460/438.5.13/2023 / Nomor: 108 / IDS-SDM.KSO / ADD.PKS.SDA / XII / 2023 Tanggal 13 Desember 2023, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Nota Dinas Plt. UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Nomor 551/21/438.5.13.9/2023 Tanggal 30 Oktober 2023, Perihal Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan dan Monitoring Perparkiran Se-Kabupaten Sidoarjo, ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Nota Dinas Plt. UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Nomor 551/01/438.5.13.9/2024 Tanggal 3 Januari 2024, Perihal Laporan Hasil Pertemuan Dengan Juruparkir Pasar Porong, Paguyupan Parkir dan Intel Polsek Porong, ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 500.11.33/284/438.5.13/2024 Tanggal 28 Agustus 2024, Perihal Permohonan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Sda Tanggal 19 Desember 2023, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Risalah Panggilan (Aanmaning) Nomor 45/Eks/2024/PN. Sda Jo. Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Sda, Tanggal 12 November 2024, bermaterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 45/Eks/2024/PN. Sda Jo. Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Sda, Tanggal 28 Oktober 2024, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Terbuka Nomor 415.4 / 1605 / 438.1.1.4 / 2022 Tanggal 27 Januari 2022, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 415.4/1863/438.1.1.4/2022 Tanggal 3 Februari 2022, Tentang Penetapan Mitra

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Kerjasama Pengelolaan Parkir Melalui Pihak Ketiga, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;

18. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Untuk Melaksanakan Swakelola (ISS) Tanggal 14 Juni 2022, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa Bupati Sidoarjo Nomor 415 / 5176 / 438.1.1.4 / 2022 tanggal 22 April 2022, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pleno Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan dan Penguasaan Lokasi Tempat Parkir (LTP) Kabupaten Sidoarjo Tanggal 1 Agustus 2022, bermaterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUKHAMAD KHOLID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa saksi adalah Ketua Paguyuban sejak 23 November 2023 sampai saat ini;
 - Bahwa paguyuban tersebut merupakan wadah silaturahmi antar juru parkir dan juga sebagai tempat keluh kesah jika ada masalah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan kerja sama Pengelolaan Parkir di Kabupaten Sidoarjo sejak tahun 2022 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa saksi hadir pada saat kerja sama antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi perjanjian kerja sama Pengelolaan tempat parkir antara Penggugat dan Tergugat berjumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) titik parkir dengan jumlah uang yang dibayar Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah);
 - Bahwa awalnya para juru parkir dipekerjaan oleh Dinas Perhubungan kemudian diserahkan kepada Penggugat;
 - Bahwa pada waktu juru parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan mereka mendapatkan honor dari Dinas Perhubungan;
 - Bahwa untuk saat setelah adanya Addendum antara Penggugat dan Tergugat, titik parkir yang awalnya berjumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) titik parkir menjadi 87 (delapan puluh tujuh) titik parkir;
 - Bahwa perubahan titik parkir tersebut dilakukan karena adanya ketidaksesuaian yang terjadi dilapangan;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



- Bahwa masalah yang ada setahu saksi karena kurangnya komunikasi antara juru parkir dengan Penggugat sehingga juru parkir tidak melakukan penyetoran. Juru parkir hanya mau bekerja dengan Dinas Perhubungan saja;
- Bahwa para juru parkir sudah sejak lama tidak mau dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa tidak semua juru parkir memperoleh gaji, hanya juru parkir pada titik-titik tertentu saja yang memperoleh gaji, hal ini dilakukan Penggugat dengan dasar juru parkir telah memperoleh fasilitas BPJS tetapi sampai saat ini belum juga memperoleh fasilitas BPJS tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi memberikan saran walaupun tidak mau menyetor kepada Penggugat, tetap harus menyisihkan uang parkir yang diperoleh untuk sewaktu-waktu disetorkan karena lahan parkir adalah milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa terhadap saran saksi ada juru parkir yang setuju dan ada yang tidak. Untuk juru parkir yang setuju tetap menyisihkan uang setoran untuk dikumpulkan sampai menumpuk;
- Bahwa sampai saat ini setahu saksi para juru parkir belum melakukan pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan antara Penggugat dan juru parkir mengenai masalah tunggakan setoran, dengan kesepakatan juru parkir akan membayar tunggakan tetapi tidak sebesar yang diminta oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menyetujui hasil pertemuan tersebut karena penawaran yang dilakukan oleh juru parkir terlalu rendah;
- Bahwa ada juru parkir yang menunggak pembayaran sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian menawarkan akan membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada yang menunggak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) menawarkan membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ada yang menunggak sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) menawarkan membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat sering melakukan pergantian juru parkir di titik yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa untuk para juru parkir memiliki identitas yaitu menggunakan kalung dan dalam Perjanjian Kerja Sama para juru parkir juga memperoleh fasilitas BPJS dan gaji;
- Bahwa jika ada juru parkir yang tidak menggunakan identitas berarti termasuk juru parkir liar;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda

Y

f

1-



- Bahwa gaji yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama untuk juru parkir lulusan SMP sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk lulusan SMA sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi uang dari juru parkir yang disetor kepada Penggugat selanjutnya disetorkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat melakukan pembayaran, sampai saat ini Penggugat belum pernah melakukan pembayaran lagi kepada Tergugat;
- Bahwa pernah terjadi kehilangan sepeda motor di titik parkir;
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian kerja sama tersebut Penggugat belum dapat langsung mengelola titik-titik parkir karena melakukan sosialisasi kepada juru parkir, baru sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat mengelola titik-titik parkir tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk setoran tahap I pada bulan November 2023, Penggugat telah melakukan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), sedangkan untuk tahap ke II Penggugat belum melakukan penyetoran;
- Bahwa sebelum perkara ini sudah pernah ada gugatan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa terkait uang setoran juru parkir, saksi ataupun paguyuban tidak pernah ikut campur;
- Bahwa saksi tidak tahu letak 87 (delapan puluh tujuh) titik parkir yang dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa tidak semua titik parkir yang dikelola oleh Penggugat. Sebagai contoh di jalan Gajah Mada terdapat 20 (dua puluh) titik parkir tetapi tidak semua dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa di Jalan Gajah Mada terdapat 2 titik parkir yang sama sekali tidak melakukan penyetoran kepada Penggugat, demikian juga di Wadung Asri dan di Pasar Larangan;
- Bahwa untuk fasilitas dan keperluan parkir disediakan oleh Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sistem pembayaran Penggugat kepada Tergugat, dan juga tidak tahu berapa kewajiban setoran Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa untuk biaya parkir sepeda motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedangkan untuk mobil sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan Kerja Sama Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Layanan Perparkiran di Kabupaten Sidoarjo yang ditandatangani oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa dalam kerja sama tersebut terdapat 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) titik parkir dengan imbal jasa layanan perparkiran tahun pertama sebesar Rp32.090.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh juta rupiah) yang akan dikelola oleh Penggugat. Oleh terjadi berbagai kendala lalu dilakukan serangkaian kegiatan pada pokoknya berupa adanya rekomendasi Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo dan surat BPK Propinsi Jawa Timur, kajian Universitas Brawijaya, hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat I, perdamaian gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Sda, lalu dilakukan Adendum Perjanjian dengan bagi hasil 55 (lima puluh lima) persen bagi Pemda dan 45 (empat puluh lima) persen bagi Penggugat (Indonesia Sarana Service KSO) dan jumlah titik parkir yang awalnya 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) menjadi 87 (delapan puluh tujuh);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah melakukan penyetoran uang imbal hasil tahun pertama perjanjian kerja sama sebesar Rp6.669.052.744,00 (enam milyar enam atus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) ke kas Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa namun ternyata Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dalam angka 5 Berita Acara Perdamaian sehingga pendapatan layanan parkir periode Juni 2022 sampai dengan Desember 2023

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



hanyalah sebesar Rp2.498.487.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh rupiah), sehingga jika berdasarkan kesepakatan imbal hasil maka setoran yang dilakukan Penggugat seharusnya hanya sebesar Rp1.374.167.850,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp5.294.884.894,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa dengan tidak dilakukannya kewajiban Para Tergugat sebagaimana angka 5 Berita Acara Hasil Mediasi, Perjanjian dan Adendum maka Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) pada perjanjian kerja sama, antara lain :

- Melakukan pengawasan, pembinaan, dan penertiban terhadap penyelenggaraan layanan perparkiran tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan penyelenggaraan layanan perparkiran di lokasi parkir;
- Menyiapkan sarana dan prasarana teknis penunjang layanan perparkiran yang dilakukan oleh Pihak Kedua (Penggugat);
- Memberikan evaluasi kinerja secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Pihak Kedua (Penggugat) terhadap perjanjian kerja sama;

Menimbang bahwa perihal imbal jasa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu sebesar Rp6.669.052.744,00 (enam milyar enam atus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dimana telah disetorkan ke kas Daerah Kabupaten Sidoarjo, Para Tergugat merasa telah sangat menguntungkan bagi Penggugat karena seharusnya yang disetor adalah sebesar Rp32.090.000.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan sampai saat ini Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak melaksanakan pembayaran imbal jasa perparkiran untuk tahun kedua yaitu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 dan tahun ketiga yaitu Januari 2025 sampai dengan Desember 2025, sehingga sebenarnya yang dirugikan adalah Para Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg,

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan sangkalannya (tengen bewijs);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-60 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Soni Prayitno, Purwanto dan Bambang Purwanto;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, para Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 dan 1 (satu) orang saksi bernama Mukhamad Kholid;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang dipertimbangkan oleh majelis dinilai memiliki relevansi dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan dinilai tidak memiliki relevansi dalam perkara ini sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Sarana Dwi Makmur Nomor 49 Tanggal 23 Juni 2021. Dalam bukti ini diketahui berkedudukan sebagai Direktur adalah Ardhito Himawan;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 yaitu berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Digital Servis Nomor 03 Tanggal 14 September 2020. Dalam bukti ini Elliza Roshanti berkedudukan sebagai Direktur Keuangan;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana dalam bukti surat P-3, antara PT. Sarana Dwi Makmur diwakili oleh Ardhito Himawan yang berkedudukan sebagai Direktur melakukan perjanjian kerja sama operasional dengan PT. Indonesia Digital Servis yang diwakili oleh Elliza Roshanti dengan kedudukan sebagai Direktur Keuangan. Berdasarkan dengan Pasal 1 bukti surat P-3 bentuk kerja sama tersebut adalah Indonesia Sarana Servis-KSO dan sesuai Pasal 2 menunjuk PT Indonesia Digital Servis sebagai Perusahaan utama untuk kerja sama operasi dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Kerja Sama Operasi (KSO);

Menimbang bahwa sebagai yang berwenang menandatangani untuk dan atas Kerja Sama Operasi (KSO) adalah Elliza Roshanti, S.H, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama/Direktur Pelaksana PT. Indonesia Digital Servis (Pasal 7 bukti surat P-3);

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda

(Handwritten signature and initials)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Elliza Roshanti yang berkedudukan sebagai Penggugat dalam perkara ini memiliki kewenangan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalam bukti surat P-4 terdapat daftar lokasi-lokasi yang dijadikan Tempat Parkir Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Lokasi Tempat Parkir tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188 / 655 / 438.1.1.3 / 2021 tanggal 10 November 2021 dan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu tempat parkir tepi jalan umum dan tempat parkir khusus;

Menimbang bahwa untuk mengelola lokasi tempat parkir sebagaimana bukti surat P-4 maka ditetapkan mitra kerja sama pengelolaan parkir di Kabupaten Sidoarjo yaitu Indonesia Sarana Servis-KSO (bukti surat P-3) berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 415.4/1863/438.1.1.4/2022 tanggal 3 Februari 2022 Tentang Penetapan Mitra Kerja Sama Pengelolaan Parkir Melalui Pihak Ketiga (bukti surat P-5/T-17);

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut adanya bukti surat P-5/T-17 yaitu Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 415.4 / 1863 / 438.1.1.4 / 2022 tanggal 3 Februari 2022 Tentang Penetapan Mitra Kerja Sama Pengelolaan Parkir Melalui Pihak Ketiga maka dilakukan Kesepakatan Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis KSO sebagaimana bukti surat P-6 dan P-44. Untuk menindaklanjuti Penetapan Mitra Kerja Sama Pengelolaan Parkir Melalui Pihak Ketiga (bukti surat P-5/T-17) maka dilakukan Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Dengan Indonesia Sarana Servis KSO tanggal 25 April 2022 dengan Nomor 119/001/438.5.13/2022 / Nomor 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDM/IV/2022 (bukti surat P-7 dan P-45/T-1);

Menimbang bahwa dalam melakukan Kesepakatan Kerja Sama antara Penggugat dan Para Tergugat, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah ikut dalam menyampaikan pendapat melalui diskusi yang ada, sehingga menjadi salah satu bahan pertimbangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5/T-17, P-6 dan P-7 dapat disimpulkan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kerja sama dan saling mengikatkan diri melalui perjanjian kerja sama dengan Indonesia Sarana Servis KSO untuk penyelenggaraan layanan perparkiran;

Menimbang bahwa hal ini adalah sesuai dengan bunyi pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang bahwa pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Batasan asas kebebasan berkontrak tersebut adalah tidak melanggar ketertiban umum, tidak melanggar kesusilaan dan tidak melanggar undang-undang. Selain itu dengan adanya bukti surat P-5 tersebut maka telah tercapai juga asas Konsensuil yaitu suatu perjanjian dianggap lahir dan mengikat sejak timbulnya kata sepakat diantara ke dua belah pihak.

Menimbang bahwa untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata haruslah memenuhi syarat:

1. Sepakat, kedua belah pihak menyetujui tentang hal-hal yang diperjanjikan;
2. Cakap, kedua belah pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Suatu hal tertentu, objek yang diperjanjikan harus ada ataupun kalau belum ada maka pada saat penyerahan objek tersebut sudah harus ada;

Causa yang diperbolehkan, isi dari perjanjian tersebut tidak melanggar undang-undang, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;

Menimbang bahwa dengan adanya bukti surat P-4, P-5/T-17, P-6 dan P-7 maka pada pokoknya yang melakukan mengelola lokasi tempat parkir di Kabupaten Sidoarjo adalah Indonesia Sarana Servis KSO (Penggugat);

Menimbang bahwa walaupun bukti surat P-4 dan P-5/T-17 adalah berupa fotokopi dari fotokopi namun dikuatkan dengan adanya bukti surat P-6 dan P-7 maka bukti surat P-4 dan P-5 dapat dijadikan suatu bukti permulaan yang cukup yang menerangkan adanya Lokasi Tempat Parkir di Kabupaten Sidoarjo dan mitra pihak ketiga yang mengelola tempat parkir tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-8 diketahui telah dilakukan mediasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indonesia Sarana Servis KSO pada tanggal 13 September 2023. Dalam mediasi tersebut pada pokoknya disepakati beberapa hal, diantaranya :

- Dilakukan Adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo Dengan Indonesia Sarana Servis KSO tanggal 25 April 2022 dengan Nomor 119/001/438.5.13/2022 / Nomor 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDM/IV/2022 (bukti surat P-7/T-1);
- Bagi hasil 55 (lima puluh lima) persen untuk Pemda dan 45 (empat puluh lima) persen untuk Indonesia Sarana Servis KSO atas 87 (delapan puluh tujuh) titik parkir sesuai kajian Universitas Brawijaya;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dengan bagi hasil 55 (lima puluh lima) persen untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, dengan besaran Rp6.669.052.744,00 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dan 45 (empat puluh lima) persen untuk Indonesia Sarana Servis KSO, dengan besaran 5.456.497.700,00 (lima milyar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap kewajiban Penggugat atas bagi hasil 55 (lima puluh lima) persen untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, dengan besaran Rp6.669.052.744,00 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) telah dilakukan pembayaran sesuai dengan bukti surat P-15 dan P-16. Pembayaran tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah hasil imbal jasa layanan parkir terhitung efektif bulan Juni 2022 s/d bulan Desember 2023;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, kewajiban pembayaran hasil imbal jasa sebesar Rp6.669.052.744,00 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) inilah selanjutnya menjadi salah satu objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa perhitungan imbal jasa sebesar Rp6.669.052.744,00 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) merupakan bagian 55 (lima puluh lima) persen dari potensi Bruto sebesar Rp12.125.550.445,00 (dua belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), untuk periode Juni 2022 sampai dengan Desember 2023, padahal terdapat lokasi parkir yang tidak dikuasai oleh Penggugat (bukti surat P-20);

Menimbang bahwa bukti surat P-21 dan P-27 adalah dilakukannya Revitalisasi Stadion Gelora Delta Sidoarjo dimulai sejak akhir Januari 2024. Berdasarkan bukti ini dengan dilakukannya kegiatan tersebut maka Penggugat telah kehilangan potensi penerimaan dari lokasi parkir yang ada di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Demikian juga dengan adanya bukti surat P-22, P-23, dan P-26 maka potensi keuntungan yang bisa didapat dari karcis parkir juga tidak menjadi maksimal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-24 dan P-25 maka penarikan parkir ISS lokasi tempat parkir GOR Sidoarjo tidak dapat dilakukan yang berarti telah mempengaruhi pendapat yang adakan disetorkan kepada Pemda Sidoarjo;

Menimbang bahwa terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh Penggugat dalam melakukan pengelolaan Lokasi tempat parkir juga adanya pemutahiran data

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



- Setelah Adendum ditandatangani dilakukan penyetoran uang jasa layanan parkir oleh Indonesia Sarana Servis KSO ke kas daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp6.669.052.744,00 (enam milyar enam atus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) yang merupakan bagian 55 (lima puluh lima) persen untuk Pemda;
- Sebagai upaya penyelamatan keuangan daerah akan dilakukan pemanggilan kepada juru parkir yang belum melakukan penyetoran dan yang bermasalah;

Menimbang bahwa selain perkara ini antara Penggugat dan Tergugat I pernah terjadi sengketa sebagaimana dalam perkara Nomor 174/Pdt.G.2023/Sda tanggal 18 Desember 2023 yang berakhir damai dengan berpedoman pada Akta Perdamaian Nomor 415.4 / 34 / 438.5.13 / 2023 / Nomor 107 / IDS-SDM.KSO / XI / 2023 Tanggal 29 November 2023 (bukti surat P-9/P-8 dan P-10/T-9);

Menimbang bahwa sebagai wujud dari adanya bukti surat P-8 telah dilakukan kajian oleh Universitas Brawijaya dan dilakukan permintaan pembayaran sebagaimana bukti surat P-11. Permohonan pembayaran tersebut ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan PT. Indonesia Sarana Servis;

Menimbang bahwa atas permohonan pembayaran dalam bukti surat P-11 telah dilakukan pembayaran oleh PT. Indonesia Sarana Servis KSO sesuai dengan bukti surat P-12, lalu diberikan Laporan Hasil Pendahuluan Kajian Lokasi Tempat Parkir (LTP) (bukti surat P-13);

Menimbang bahwa sesuai bukti surat P-13 ini diketahui tidak semua Lokasi tempat parkir yang berjumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) titik dibawah penguasaan dan pengelolaan Dinas Perhubungan. Hal ini dikuatkan sebagaimana bukti surat P-19;

Menimbang bahwa dalam bukti surat P-19 telah dilakukan verifikasi lokasi tempat parkir dengan kesimpulan pada pokoknya terdapat lokasi tempat parkir dikelola dan dikuasai oleh Dinas perhubungan, Karangtaruna, LSM, dan Broker bahkan ada titik yang tidak dikelola dan dikuasai oleh siapapun;

Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi (bukti surat P-8) dilakukan juga Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Indonesia Sarana Servis KSO sebagaimana bukti surat P-14/T-10;

Menimbang bahwa dalam bukti P-14/T-10 tersebut, lokasi tempat parkir yang sudah ditentukan melalui kajian dari Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lokasi parkir dengan nilai potensi pendapatan *Bruto* sebesar Rp12.125.550.445,00 (dua belas

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



parkir dan hal ini telah dilakukan pemberitahuan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana bukti surat P-28;

Menimbang bahwa dengan melihat kendala-kendala yang terjadi, Penggugat memohon agar dapat dilakukan addendum kedua (bukti surat P-29 dan P-31), tetapi terhadap permohonan tersebut belum mendapat tanggapan dari Para Tergugat;

Menimbang bahwa demi meningkatkan pendapatan PAD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan optimalisasi penyelenggaraan layanan perparkiran serta memberikan layanan yang prima kepada Masyarakat Sidoarjo maka Penggugat mengirimkan surat Nomor 08/IDS.SDM.KSO/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024, Perihal Permohonan pinjam asset PEMKAB Sidoarjo (bukti surat P-30). Terhadap bukti surat P-30 ini akan dipertimbangkan secara berimbang dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti bukti surat P-28, P-29, P-30 dan P-31, Penggugat telah mengirimkan bukti surat P-32 kepada Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-32 tersebut, kendala-kendala sebagaimana dalam bukti surat P-28 yang diterima tanggal 12 Februari 2024 belum ada solusi ataupun Tindakan yang dapat meminimalisir masalah tersebut. Demikian juga dengan bukti surat P-29, P-30 dan P-31 belum adanya tanggapan dari Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat P-33 menunjukkan niat Penggugat untuk meningkatkan kinerja dan layanan perparkiran yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo yaitu berupa penerapan e-voucher. Untuk maksud tersebut Penggugat akan memasang banner pada 20 (dua puluh) titik sebagai sarana informasi. Penerapan e-voucher berdasarkan bukti surat P-34 telah berjalan pada titik parkir GOR Sidoarjo dan telah dilakukan pendistribusian ataupun penjualan ke masyarakat;

Menimbang bahwa terdapat kendala dalam penerapan e-voucher tersebut, diantaranya intimidasi yang diduga dilakukan oleh juru parkir Gajah Mada kepada operator e-voucher yang keberatan akan penerapan e-voucher tersebut. Penggugat telah menawarkan untuk menjadi operator namun tidak bersedia;

Menimbang bahwa bukti surat P-35 merupakan laporan progress penyelenggaraan layanan perparkiran yang dikelola oleh Penggugat. Dalam laporan tersebut dijabarkan juga kendala-kendala yang dihadapi oleh Penggugat diantaranya:

- Adanya juru parkir yang masih memiliki tunggakan pembayaran dan belum dilakukan pembayaran, ada juga yang membayar secara mengangsur;
- Permintaan juru parkir di Pasar Krian agar dapat diberi penurunan ataupun bahkan dihapuskan setoran akibat kebakaran yang terjadi;
- Indikasi pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum Karang Taruna Desa Juwet Kenongo;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



- Belum maksimalnya penerapan e-voucher;

Menimbang bahwa bukti surat P-36 merupakan tanggapan surat tagihan pembayaran nilai bagi hasil kerja sama penyelenggaraan layanan perparkiran antara Penggugat dan Tergugat I. Dalam bukti surat ini Penggugat masih mengemukakan kendala-kendala yang ada sebagaimana bukti surat P-35;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-37 dapat diketahui perihal data pelaksanaan layanan perparkiran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dikelola oleh Indonesia Sarana Servis-KSO (Penggugat). Data yang ada termasuk pendapatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, pendapatan tahun 2024 dan pendapatan tahun 2025, termasuk juga tunggakan jukir per 1 Juni 2025;

Menimbang bahwa pada bukti surat P-38 dapat diketahui adanya penawaran kesanggupan pembayaran nilai bagi hasil imbal jasa layanan perparkiran yang dikelola oleh ISS-KSO. Dalam bukti ini juga dijelaskan adanya tunggakan jukir ISS-KSO senilai Rp910.207.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) serta terdapat titi-titik parkir yang tidak dikelola oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap tunggakan yang ada pada bukti surat P-38 dikuatkan dengan adanya bukti surat P-39, P-40, P-41, P-42 dan P-43. Tunggakan tersebut juga merupakan bagian yang tidak lepas dari bukti surat P-37, sehingga benar ada juru parkir yang belum melakukan pembayaran atas setoran lokasi parkir kepada Penggugat, ada juga juru parkir yang melakukan penyetoran ke pihak lain;

Menimbang bahwa bukti surat P-46 yaitu Rencana Aksi Pengelolaan Perparkiran Di Kabupaten Sidoarjo, setelah mempelajari isi dalam bukti surat tersebut terdapat juga Target & Realisasi Pendapatan Tahun 2021 sampai 2024. Pada bulan April 2022 pengelolaan perparkiran bekerjasama dengan PT. ISS dengan titik TKP sejumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) titik. Pada bulan Desember 2023 berdasarkan hasil kajian dengan Universitas Brawijaya dilakukan Addendum dan mengalami berubah menjadi 87 (delapan puluh tujuh) titik untuk periode Januari 2024 sampai Desember 2024 lalu pada tahun 2024 melalui kajian Unair mejadi 86 (delapan puluh enam) titik untuk periode Januari 2024 sampai Desember 2025;

Menimbang bahwa bukti surat P-47, P-48, P-49 dan P-50 adalah Karcis parkir kendaraan sepeda motor ataupun mobil yang terparkir di Tepi Jalan Umum ataupun Tempat Parkir Khusus. Selain itu terdapat juga karcis parkir dengan menggunakan system Manless dan juga e-voucher. Karcis parkir tersebut merupakan bukti pengelolaan lokasi tempat parkir yang dilakukan oleh Penggugat (ISS);

Menimbang bahwa bukti surat P-51, P-52, P-53, P-54 dan P-55 merupakan bukti penyetoran yang dilakukan oleh juru parkir kepada Penggugat. Berdasarkan

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



bukti ini diketahui selain terdapat juru parkir yang melakukan tunggakan pembayaran terdapat juga juru parkir yang melakukan penyetoran parkir kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-56 yaitu berupa NPWP Kantor Jasa Akuntansi Ibnu F. Tjarmadi & Rekan, Ijin Akuntan Berpraktek Ibnu Fajarudin, CA dan Sertifikat Chartered Accountant (CA Indonesia) atas nama Ibnu Fajarudin, CA, dibuatkan Laporan Kompilasi Praktisi Tahun 2022, Laporan Kompilasi Praktisi Tahun 2023, Laporan Kompilasi Praktisi Tahun 2024 dan Laporan Kompilasi Praktisi Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Ibnu Fajarudin, SE,AK,CA,M.AK,CPA (bukti surat P-57, P-58, P-59 dan P-60);

Menimbang bahwa pada bukti surat P-57, P-58, P-59 dan P-60 terdapat juga laporan perhitungan pendapatan layanan lokasi tempat parkir yang dikelola oleh Penggugat. Perhitungan tersebut dilakukan oleh Jasa Akuntansi Ibnu F. Tjarmadi & Rekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa saksi Soni Prayitno dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setahu saksi ada 18 (delapan belas) titik parkir yang dikelola di pasar-pasar Sidoarjo, termasuk yang di pasar larangan;
- Bahwa terdapat 4 (empat) titik parkir di pasar Larangan yaitu di sisi depan pasar (Selatan), sisi belakang (Barat), sisi Utara dan Timur, sedangkan Penggugat mengelola hanya 1 (satu) titik parkir saja yaitu di bagian depan sisi Selatan;
- Bahwa tidak semua tempat parkir di pasar Larangan dikelola oleh Penggugat, ada juga tempat parkir yang dikelola oleh juru parkir liar;
- Bahwa tidak ada petugas ataupun satgas dari Dinas Perhubungan yang menertibkan juru parkir liar di pasar Larangan karena mereka merupakan juru parkir yang ada sebelum Penggugat mengelola parkir tersebut;
- Bahwa juru parkir liar tidak mau bergabung dengan Penggugat karena mereka menilai kalau bergabung akan mengurangi pendapatan harian mereka;

Menimbang bahwa saksi Purwanto dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat memiliki perjanjian kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam mengelola perparkiran sejak tahun 2023;

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



- Bahwa pada saat dilakukan mapping ternyata diketahui hanya 20 (dua puluh) titik parkir saja yang dapat dikelola oleh Penggugat, diantaranya terletak di Jalan Gajah Mada, Puskesmas Sukodono, dan Puskesmas Krian. Untuk yang di Jalan Gajah Mada ada sekitar 6 (enam) titik;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) titik parkir yang dikelola Penggugat tidak sesuai dengan target setoran yang hendak dicapai. Untuk 1 (satu) titik hanya menyeter sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa ada juru parkir yang bergabung dengan Penggugat tetapi ada juga yang tidak. Alasan yang tidak mau bergabung dengan Penggugat karena mereka memiliki paguyupan sendiri dan ada yang dikelola oleh karangtaruna ataupun oleh warga setempat;
- Bahwa terdapat juga titik-titik yang masuk dalam perjanjian tetapi tidak dapat dikelola, seperti yang terdapat di Kecamatan Buduran dan Jabon;
- Bahwa Penggugat baru dapat melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani setelah 4 (empat) bulan perjanjian tersebut ditandatangani, karena ada masa konsolidasi, promosi dan edukasi dengan paguyupan ataupun dengan karangtaruna;
- Bahwa tidak ada fasilitas yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan di titik-titik parkir tersebut kecuali titik parkir yang terletak di GOR. Sarana dan prasarana yang berhubungan dengan titik parkir selama ini disiapkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak ada target penarikan yang dilakukan kepada juru parkir untuk setiap harinya. Setoran juruparkir kepada Penggugat dilakukan semampu juru parkir saja untuk setiap harinya dengan melihat ramai atau tidaknya tempat parkir tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penagihan terdapat tandatenerima dan rekapan per harinya serta dilaporkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa saksi Bambang Purwanto dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa tidak ada target setoran yang ditetapkan kepada juru parkir. Setoran yang dilakukan melihat potensi ramai atau tidaknya tempat parkir tersebut;
- Bahwa terdapat juru parkir yang tidak dapat melakukan pembayaran atau berhutang kepada saksi;
- Bahwa tempat parkir yang ada di Sidoarjo selain dikelola oleh Penggugat ada juga yang dikelola oleh paguyupan ataupun karangtaruna;

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



- Bahwa rata-rata saksi memperoleh setoran dari juru parkir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tarif parkir yang dikelola oleh Penggugat yang diparkir di tepi jalan umum, untuk sepeda motor sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan untuk mobil sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sedangkan yang diparkir depan Puskesmas untuk sepeda motor sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan untuk mobil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang mengangkat juru parkir adalah Dinas Perhubungan selanjutnya mereka diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat T-2 merupakan koordinasi penunjukan konsultan independent untuk kaji ulang lokasi tempat parkir yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati Nomor 188/655/438.1.1.3/2021, dengan hasil kesepakatan menunjuk Universitas Brawijaya sebagai konsultan independent tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya bukti surat T-2 maka Penggugat dan Tergugat I mengirimkan surat kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagaimana bukti surat T-3, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang bahwa bukti surat T-2 ini berhubungan dengan bukti surat P-11, P-12, P-13 dan P-14, dimana terhadap permintaan pembayaran oleh Universitas Brawijaya dilakukan oleh Penggugat, selanjutnya oleh Universitas Brawijaya dalam hal ini Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis menerbitkan bukti surat T-6 dan P-13, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam melakukan Adendum Perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat I (bukti surat P-14);

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti surat T-4 dalam berjalannya waktu terhadap Perjanjian Kerja Sama Penggugat dan Para Tergugat, Tergugat I telah mengirimkan surat kepada Direktur PT. ISS-KSO sebagai pelaksana pengelolaan parkir untuk segera melaksanakan pengelolaan parkir. Berdasarkan surat ini jika dihubungkan dengan keterangan saksi Purwanto dipersidangan pada pokoknya Penggugat baru dapat menjalankan perjanjian setelah 4 (empat) bulan kemudian setelah ditandatangani oleh karena ada masa konsolidasi, promosi dan edukasi dengan paguyuban ataupun karangtaruna, maka dapat disimpulkan Penggugat tidak dapat langsung melaksanakan pengelolaan lokasi tempat parkir oleh karena terlebih dahulu

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



melaksanakan konsolidasi, promosi dan edukasi dengan paguyuban ataupun karangtaruna.

Menimbang bahwa hal ini dilakukan sesuai dengan bukti P-19, P-32, P-35 dan T-11 dimana terdapat lokasi parkir yang dikelola oleh Paguyuban ataupun Karangtaruna;

Menimbang bahwa selain melakukan kegiatan konsolidasi, promosi dan edukasi dengan paguyuban ataupun karangtaruna, belum berjalannya pengelolaan lokasi tempat parkir oleh Penggugat disebabkan juga karena kewajiban Tergugat I sesuai Perjanjian Kerja Sama belum terpenuhi (bukti surat T-5);

Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti surat T-7 inilah yang selanjutnya menjadi dasar pembagian skema bagi hasil antara Penggugat dan Para Tergugat. Skema bagi hasil tersebut juga telah memasukkan kajian yang dilakukan Universitas Brawijaya (bukti surat T-6) dengan berdasarkan bukti dan selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan Adendum (bukti surat T-10/P-14);

Menimbang bahwa bukti surat T-8 merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara Tergugat I dan Penggugat dalam perkara Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat T-8 ini adalah bersesuaian dengan bukti surat P-10;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-11 khususnya Nota Dinas Nomor 551/21/438.5.13.9/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dapat disimpulkan pada pokoknya :

- Bahwa tidak semua juru parkir ikut bergabung dengan ISS, ada juga yang tidak ikut bergabung;
- Bahwa tidak adanya perjanjian gaji dengan ISS;
- Bahwa harapan juru parkir agar dapat dikelola kembali oleh Dinas Perhubungan (Tergugat I);

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan bukti surat T-11 dapat juga diketahui Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan PT. ISS-KSO telah melakukan kegiatan sosialisasi di Pasar Sayur Porong serta bersama DPRD Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo melakukan pertemuan dengan perwakilan juru parkir yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini membuktikan Dinas Perhubungan Sidoarjo ikut ambil peran dalam pelaksanaan pengelolaan lokasi tempat parkir, hanya saja belum maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat dan sesuai dengan kewajiban dalam perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani;

Menimbang bahwa bukti surat T-12 adalah Nota Dinas berupa laporan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama perwakilan

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



ISS-KSO, Polsek, juru parkir, Puskesmas Sukodono, Pedagang dan Paguyupan Juru Parkir. Bukti surat ini juga membuktikan Dinas Perhubungan Sidoarjo ikut ambil peran dalam pelaksanaan pengelolaan lokasi tempat parkir, dengan melakukan beberapa kali pertemuan dengan para pihak yang berhubungan dengan pengelolaan lokasi tempat parkir;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-11 dan T-12 akan dipertimbangkan secara berimbang dengan alat bukti lainnya termasuk dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Para Tergugat terutama peran Penggugat dan Para Tergugat sehubungan kewajiban dalam perjanjian kerja sama yang telah ada;

Menimbang bahwa sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Sda tanggal 19 Desember 2023 telah dikirimkan permohonan Eksekusi sebagaimana Surat Nomor 500.11.33/284/438.5.13/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo (butti surat T-13). Untuk menindaklanjuti bukti surat T-13 tersebut telah diterbitkan bukti surat P-15 dan telah dilakukan pemanggilan sesuai bukti P-14;

Menimbang bahwa guna melakukan pengelolaan perparkiran untuk menetapkan mitra kerja sama pengelolaan parkir melalui pihak ketiga, telah dilakukan Lelang Terbuka dan telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan Terbuka Nomor : 415.4/1605/438.1.1.4/2022 Tanggal 27 Januari 2022. Peserta Lelang yang ada diantaranya Inkoppol - Prasetya Dwidarma, Indonesia Sarana Servis – KSO dan PT. Piramida Teknologi Informasi. Kemudian sebagai hasil pelaksanaan bukti surat T-16 telah ditetapkan mitra kerja sama pengelolaan parkir melalui pihak ketiga sebagaimana bukti surat T-17/P-5;

Menimbang bahwa sebagai salah satu wujud dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Nomor 119 / 001 / 438.5.13 / 2022 dan Nomor 08 / IDS-SDM.KSO / PKS.SDA / IV / 2022 telah dilakukan kajian lokasi tepat parkir yang menjadi objek kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana bukti surat T-18 dan selanjutnya dibuatkan laporan sesuai dengan bukti surat T-6;

Menimbang bahwa selain itu telah dilaksanakan pleno koordinasi dan verifikasi pada tanggal 1 Agustus 2022 dan telah dibuatkan Berita Acara Pleno Koordinasi dan Verifikasi Pengelolaan Dan Penguasaan Lokasi Tempat Parkir (LTP) Kabupaten Sidoarjo (bukti surat T-20);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) bukti surat T-18 maka pembiayaan kegiatan/pekerjaan yang dilakukan dalam bukti surat T-18 ini pada sumber dana PT. Indonesia Sarana Servis-KSO (PT. ISS-KSO) sebagai bagian dari

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 119/001/438.5.13/2022 dan Nomor 08/IDS-SDM.KSO/PKS.SDA/IV/2022;

Menimbang bahwa oleh karena pekerjaan sebagaimana dalam bukti surat T-18 dibebankan pada PT. Indonesia Sarana Servis-KSO maka terhadap petitum angka 11 huruf a gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak, demikian juga halnya dengan petitum huruf b oleh karena tidak didukung dengan adanya bukti-bukti dipersidangan maka petitum huruf b tersebut tidak dapat dikabulkan, sehingga terhadap petitum angka 11 gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa bukti surat T-19 merupakan Surat Kuasa yang diberikan oleh Bupati Sidoarjo kepada Benny Airlangga Yogaswara, dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan untuk mewakili Bupati Sidoarjo guna menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Layanan Perparkiran dengan Indonesia Sarana Servis KSO. Dengan adanya bukti surat T-19 ini maka Benny Airlangga Yogaswara dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Perhubungan memiliki kedudukan hukum dalam mewakili Bupati Sidoarjo untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Layanan Perparkiran dengan Indonesia Sarana Servis KSO;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa saksi Mukhamad Kholid dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa awalnya para juru parkir dipekerjaan oleh Dinas Perhubungan dan mendapat honor dari Dinas Perhubungan, kemudian diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini setahu saksi para juru parkir belum melakukan pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan antara Penggugat dan juru parkir mengenai masalah tunggakan setoran, dengan kesepakatan juru parkir akan membayar tunggakan tetapi tidak sebesar yang diminta oleh Penggugat tetapi Penggugat tidak menyetujuinya karena penawaran yang dilakukan oleh juru parkir terlalu rendah;
- Bahwa setelah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut Penggugat belum dapat langsung mengelola titik-titik parkir karena melakukan sosialisasi kepada juruparkir, baru sekitar 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat mengelola titik-titik parkir tersebut;

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



- Bahwa sebelum perkara ini sudah pernah ada gugatan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi juga bertindak sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa untuk fasilitas dan keperluan parkir disediakan oleh Dinas Perhubungan;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana dalil gugatannya dan sangkalan Para Tergugat sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang bahwa setelah terjadi kendala dan permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat maka dilakukan kerja sama dengan Universitas Brawijaya. Keputusan ini merupakan hasil dari rapat koordinasi antara Penggugat dan Tergugat I untuk menunjuk konsultan independent dalam melakukan kajian ulang lokasi tempat parkir di Kabupaten Sidoarjo (bukti surat P-18/T-2);

Menimbang bahwa menindaklanjuti bukti surat P-18/T-2 maka Penggugat dan Tergugat I mengirimkan surat permohonan kerja sama kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sesuai dengan bukti surat T-3 dan kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 14 Juni 2022 (bukti surat T-18). Sebagai hasil dari Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 14 Juni 2022 maka diterbitkan bukti surat T-6 oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, lalu dibuatkan Kajian Skema Bagi Hasil Atas Kerjasama Penyelenggaraan Layanan Parkir (bukti surat T-7);

Menimbang bahwa kemudian dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan bukti surat P-8. Dengan adanya gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Sda maka untuk mengakhiri sengketa tersebut Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk membuat Akta Perdamaian sesuai bukti surat P-9/T-8 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo sesuai bukti surat P-10 dan T-9;

Menimbang bahwa dengan adanya bukti surat T-6, P-8, P-9/T-8, P-10 dan T-9 maka terbitlah bukti surat P-14/T-10, yang selanjutnya menjadi dasar dalam kerja sama Penggugat dan Para Tergugat dan juga merupakan salah satu objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-14 dan bukti surat T-10, untuk bagi hasil layanan 87 (delapan puluh tujuh) tempat parkir yaitu 55 (lima puluh lima) persen untuk Tergugat I dan 45 (empat puluh lima) persen untuk Penggugat dengan nilai potensi pendapatan *Bruto* hasil perhitungan Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebesar Rp12.125.550.445,00 (dua belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), untuk periode tahun pertama terhitung Juni 2022 sampai dengan Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban Penggugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan bukti P-15 dan P-16;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk tahun kedua terhitung mulai 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 dan tahun ketiga terhitung 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat dipersidangan, majelis tidak menemukan adanya bukti yang dapat membuktikan telah terlaksananya imbal jasa layanan perparkiran untuk tahun kedua dan ketiga;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P-38 diketahui pendapatan layanan parkir tahun pertama (Juni 2022 sampai Desember 2023) yang diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp2.498.187.000 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Hal ini berdasar pada Laporan Keuangan dan Laporan Kompilasi Praktisi yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Akuntansi Ibnu F. Tjarmadi & Rekan (bukti surat P-57 dan P-58);

Menimbang bahwa yang menjadi pertanyaan saat ini adalah berapakah imbal jasa tahun pertama yaitu periode Juni 2022 sampai Desember 2023, yang senyatanya harus diberikan kepada Para Penggugat melalui Tergugat I?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-14 dan bukti surat T-10, untuk imbal jasa tahun pertama periode Juni 2022 sampai Desember 2023, nilai potensi pendapatan *Bruto* hasil perhitungan Pusat Kajian dan Pengembangan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebesar Rp12.125.550.445,00 (dua belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sehingga untuk kewajiban Penggugat dengan pembagian imbal jasa 55 (lima puluh lima) persen yaitu sebesar Rp6.669.052.744,00 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa dengan mempelajari bukti surat P-57, P-58 dan P-14/T10 dapat diketahui adanya perbedaan nilai potensi pendapatan *Bruto* yang selanjutnya menjadi kewajiban Penggugat sebagai acuan pembagian imbal jasa dengan Para Tergugat dan pendapatan nyata dari layanan lokasi tempat parkir, sehingga nilai Rp12.125.550.445,00 (dua belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) tidak dapat tercapai;

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang bahwa adakah yang menjadi kendala sehingga potensi pendapatan *Bruto* sebesar Rp12.125.550.445,00 (dua belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) sebagai nilai dasar 55 (lima puluh lima) persen tidak dapat dicapai oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-35, P-36, P-38, T-11, dan T-12 terdapat hal-hal yang menjadi kendala diantaranya :

- Tidak semua lokasi tempat parkir dikelola oleh Penggugat, ada yang dikelola oleh Paguyuban ataupun Karang Taruna;
- Terdapat juru parkir yang masih memiliki tunggakan pembayaran dan belum dilakukan pembayaran, ada juga yang membayar secara mengangsur;
- Permintaan juru parkir di Pasar Krian agar dapat diberi penurunan ataupun bahkan dihapuskan setoran akibat kebakaran yang terjadi;
- Indikasi pungutan liar yang diduga dilakukan oleh oknum Karang Taruna Desa Juwet Kenongo;
- Belum maksimalnya penerapan e-voucher;
- Bahwa tidak semua juru parkir ikut bergabung dengan ISS, ada juga yang tidak ikut bergabung;
- Bahwa para juru parkir ingin kembali dikelola oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Para Tergugat dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa terdapat 4 (empat) titik parkir di pasar Larangan yaitu di sisi depan pasar (Selatan), sisi belakang (Barat), sisi Utara dan Timur, sedangkan Penggugat mengelola hanya 1 (satu) titik parkir saja yaitu di bagian depan sisi Selatan;
- Bahwa tidak ada petugas ataupun satgas dari Dinas Perhubungan yang menertibkan juru parkir liar di pasar Larangan karena mereka merupakan juru parkir yang ada sebelum Penggugat mengelola parkir tersebut;
- Bahwa terdapat juga titik-titik yang masuk dalam perjanjian tetapi tidak dapat dikelola, seperti yang terdapat di Kecamatan Buduran dan Jabon;
- Bahwa Penggugat baru dapat melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani setelah 4 (empat) bulan perjanjian tersebut ditandatangani, karena ada masa konsolidasi, promosi dan edukasi dengan paguyuban ataupun dengan karangtaruna;
- Bahwa tidak ada fasilitas yang disiapkan oleh Dinas Perhubungan di titik-titik parkir tersebut kecuali titik parkir yang terletak di GOR. Sarana dan prasarana yang berhubungan dengan titik parkir selama ini disiapkan oleh Penggugat;

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



- Bahwa awalnya para juru parkir dipekerjaan oleh Dinas Perhubungan dan mendapat honor dari Dinas Perhubungan, kemudian diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa pernah melakukan pertemuan antara Penggugat dan juru parkir mengenai masalah tunggakan setoran, dengan kesepakatan juru parkir akan membayar tunggakan tetapi tidak sebesar yang diminta oleh Penggugat tetapi Penggugat tidak menyetujuinya karena penawaran yang dilakukan oleh juru parkir terlalu rendah;

Menimbang bahwa terhadap kendala-kendala yang terjadi apakah usaha yang telah dilakukan oleh Tergugat I untuk mengatasi hal tersebut?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-11 dan T-12 terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I bersama Penggugat, Asisten II, Disperindak, DPRD Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Polresta Sidoarjo dan perwakilan para juru parkir ataupun paguyuban juru parkir;

Menimbang bahwa jika melihat bukti surat T-11 kegiatan dilakukan pada akhir tahun 2023 sedangkan terhadap kegiatan dalam bukti T-12 dilakukan pada periode tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I terjadi pada akhir tahun pertama periode bulan Juni 2022 sampai Desember 2023, dimana hal ini adalah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I yang memiliki instrument pengendali dan kewenangan yang ada padanya sebagai aparat pemerintah sudah sepatutnya dapat bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan kepada para juru parkir, melakukan penertipan terhadap juru parkir liar ataupun melakukan koordinasi dengan Paguyuban, Karang Taruna maupun pihak-pihak lain sehingga capaian pendapatan pengelolaan lokasi tempat parkir yang dikelola oleh Penggugat dapat dimaksimalkan;

Menimbang bahwa jika hal ini dilakukan oleh Tergugat I maka potensi pendapatan *Broto* sebesar Rp12.125.550.445,00 (dua belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dapat tercapai. Disisi lain dengan adanya penetapan potensi nilai pendapatan *Broto* sebesar Rp12.125.550.445,00 (dua belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) telah membuat kualifikasi perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I menjadi perjanjian bersyarat;

Menimbang bahwa perjanjian bersyarat adalah kontrak yang berlaku atau batal berdasarkan peristiwa di masa depan yang belum tentu akan terjadi. Perjanjian

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



bersyarat tersebut diatur dalam Pasal 1253 sampai Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pokoknya terdapat 2 (dua) jenis utama suatu perjanjian bersyarat yaitu Perjanjian Bersyarat Tangguh (*Opschortende Voorwaarde*) dimana perjanjian berlaku saat syarat terpenuhi dan Perjanjian Bersyarat Batal (*Outbindende Voorwaarde*) dimana perjanjian berakhir jika syarat terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian maka potensi nilai pendapatan *Bruto* sebesar Rp12.125.550.445,00 (dua belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) merupakan termasuk dalam suatu kejadian dikemudian hari yang belum tentu dapat terjadi ataupun terpenuhi;

Menimbang bahwa nilai pendapatan *Bruto* sebesar Rp12.125.550.445,00 (dua belas miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dapat tercapai jika potensi-potensi pendukung pencapaian nilai tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya kerja sama antara Penggugat dan Para Tergugat khususnya Tergugat I yang merupakan instansi yang secara langsung bekerja sama dengan Tergugat I, dengan melaksanakan ketentuan angka 5 bukti surat P-8 dan bukti surat P-7/T-1;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya atau melakukan kewajibannya tetapi terlambat maka Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, dengan demikian terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan Jasa Akuntansi Ibnu F. Tjarmadi & Rekan, pendapatan layanan lokasi tempat parkir periode Juni 2022 sampai Desember 2023 yang dikelola oleh Penggugat adalah sebesar Rp2.498.487.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yaitu sesuai bukti surat P-57 dan P-58;

Menimbang bahwa dengan dilakukannya kegiatan pendukung potensi pencapaian oleh Tergugat I pada akhir tahun pertama dan juga adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Penggugat maka sudah sepatutnya pembagian imbal hasil dilakukan atas dasar pendapatan nyata/real dari pengelolaan lokasi tempat parkir yang dilakukan oleh Penggugat, dalam hal ini adalah bukti surat P-57 dan P-58 untuk periode tahun pertama, sehingga terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pendapatan layanan lokasi tempat parkir yang dikelola Penggugat adalah sebesar Rp2.498.487.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) maka terhadap imbal jasa 55 (lima puluh lima) persen yang menjadi bagian Para Tergugat adalah 55 persen x Rp2.498.487.000,00 menjadi sebesar Rp1.374.167.850,00 (satu

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan maka terdapat kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana dalam bukti surat P-15 dan P-16, dengan nilai sebesar Rp6.669.052.744,00 (enam milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dikurangi Rp1.374.167.850,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), yaitu menjadi Rp 5.294.884.894,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), dan terhadap kelebihan pembayaran tersebut haruslah dikembalikan kepada Penggugat, sehingga terhadap petitum angka 5 dan angka 6 dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 berdasarkan bukti surat P-59 pendapatan parkir yang diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp2.582.777.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sehingga imbal jasa layanan lokasi tempat parkir tahun kedua yaitu periode Januari 2024 sampai Desember 2024 adalah 55 persen x Rp2.582.777.000,00 menjadi Rp1.420.527.350,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Para Tergugat, majelis tidak menemukan satupun alat bukti yang dapat membuktikan penerimaan tiap bulan sejak Januari 2025 sampai Maret 2025, sehingga terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena pembagian imbal jasa layanan lokasi parkir dilakukan menurut perhitungan nyata/real pendapatan yang diperoleh Penggugat maka untuk imbal jasa layanan parkir bulan April 2025 sampai Desember 2025, sebesar 55 (lima puluh lima) persen dari hasil perhitungan nyata/rela yang diperoleh oleh Penggugat sehingga terhadap petitum angka 9 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 10 tidak dapat dikabulkan karena sudah seharusnya pengembalian Bank Garansi dilakukan menunggu sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap permintaan Penggugat mengenai adanya pembayaran berupa uang paksa (dwangsom) Majelis berpendapat dalam gugatannya petitum Penggugat tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya, selain itu dalam

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



perkara ini tidak begitu mendesak untuk dijatuhkan adanya uang paksa (dwangsoom), sehingga terhadap petitum nomor 12 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini maka terhadap petitum angka 13 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit voorbaar bij voorrad), setelah Majelis teliti secara seksama, ternyata permohonan ini bukanlah mengenai pembayaran sejumlah uang yang pasti atau kepemilikan yang tidak terbantahkan berdasarkan bukti surat yang othenik dan permohonan ini tidak sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2000 dan Perma Nomor 4 Tahun 2001 maka terhadap petitum angka 14 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perdata siapa yang mendalilkan suatu hak, maka dia harus membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini Penggugat dapat mempertahankan sebagian dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil sangkalannya, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa segala pertimbangan sebagaimana termuat dalam bagian Konvensi untuk tidak mengulang lagi dianggap sebagai bagian dari pertimbangan dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama dalil gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Majelis berpendapat gugatan Rekonvensi tersebut bersifat Assesoir terhadap gugatan Konvensi karena menyangkut pembayaran imbal jasa layanan lokasi tempat parkir yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensi ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan pokok gugatannya mengenai pembayaran imbal jasa layanan lokasi tempat parkir, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut Petitum Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang lainnya, Majelis berpendapat Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi adalah pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan cidera janji (wanprestasi);
3. Menyatakan pendapatan layanan lokasi parkir tahun pertama (periode Juni 2022 sampai Desember 2023) yang diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp2.498.487.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Menyatakan bagi hasil imbal jasa layanan lokasi parkir tahun pertama (periode Juni 2022 sampai Desember 2023) yang menjadi bagian/hak Para Tergugat adalah 55 persen x Rp2.498.487.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sebesar Rp1.374.167.850,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
5. Menyatakan adanya kelebihan pembayaran uang bagi hasil imbal jasa layanan lokasi parkir periode tahun pertama (periode Juni 2022 sampai Desember 2023) yang diterima oleh Para Tergugat sebesar Rp5.294.884.894,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar/menyerahkan uang kelebihan pembayaran imbal jasa layanan lokasi parkir tahun pertama (periode Juni 2022 sampai Desember 2023) sebesar Rp5.294.884.894,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar imbal jasa layanan lokasi parkir tahun kedua (periode Januari 2024 sampai Desember 2024) sebesar 55 persen x

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Rp2.582.777.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu) yakni sebesar Rp1.420.527.350,00 (satu milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Para Tergugat;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar uang bagi hasil imbal jasa layanan lokasi parkir periode bulan April 2025 sampai Desember 2025 sebesar 55 persen dari hasil yang diperoleh Penggugat sesuai dengan kondisi layanan perparkiran yang dikelola Penggugat pada periode tersebut;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2026, oleh kami Suprayogi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Kadarwoko, S.H., M.Hum. dan Paul Belmando Pane, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Yudha Arrahman, S.Kom sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Kadarwoko, S.H., M.Hum

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.



Hakim Ketua,

Suprayogi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yudha Arrahman, S.Kom

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda



Perincian biaya

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses/ATK : Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp250.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)